



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA DE REFACCIONES EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JUNIA AÍDA CERVANTES BAROJAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**CLIENTE O EMPRESA**”, Y POR LA OTRA PARTE, **IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **HUANG PENG**, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**PROVEEDOR O PRESTADOR**”, Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “**PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. Declara el **CLIENTE**, por conducto de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad, que:
- a) Su representada es una sociedad constituida y organizada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta la escritura pública número 80,912 de fecha 13 de diciembre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martínez, titular de la notaría publica número 140 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 375400.
 - b) Su apoderado legal cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en los términos del presente Convenio, según consta en la escritura pública número 115,255 de fecha 27 de agosto de 2021, otorgadas ante la fe del Licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martínez, titular de la Notaría Pública número 140 de la Ciudad de México, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la firma del presente Contrato.
 - c) Su Registro Federal de Contribuyentes es: **CMC0712144R4** con domicilio ubicado en **Avenida Ferrocarril de Río Frío, número 419, interior A90, Colonia Cuchilla del Moral, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09319, en la Ciudad de México.**
 - d) Es su voluntad celebrar el presente Contrato conforme a los términos que en el mismo se establecen.
- II. Declara el **PROVEEDOR**, por conducto de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad, que:
- a) Su representada es una sociedad constituida y organizada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura número 94,585 de fecha 28 de junio del 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la notaría pública número 246 de la Ciudad de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 2021054256.
 - b) Cuentan con las facultades amplias, necesarias y suficientes para obligarse en los términos de lo que establece la escritura pública 69,336 de fecha 29 de enero del 2026, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Notario Número 235 de la Ciudad de México, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, facultades que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la firma del presente Contrato.
 - c) Dentro del objeto social de su representada se dedica preponderantemente entre otras actividades a **prestar, ya sea directa o indirectamente toda clase de servicios de autotransporte, distribución y almacenamiento de bienes, productos y mercancías en**

HUANG PENG 6A273BE350A25C5EB417EADCF17A	NOTARIO JORGE ALFREDO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 6A273BE350A25C5EB417EADCF17A	PROVEEDOR RICARDINO GARCÍA NÚÑEZ 6A273BE350A25C5EB417EADCF17A	CLIENTE JUNIA AÍDA CERVANTES BAROJAS 6A273BE350A25C5EB417EADCF17A



México, y que cuenta con los conocimientos, experiencia, materiales, personal, equipo y, en general, con todos los elementos propios, suficientes y necesarios para cumplir con las obligaciones que asume en términos del presente Contrato.

- d) Que el presente contrato no tiene, ha tenido, ni tendrá como propósito servir de instrumento, objeto o producto de actividades ilícitas.
- e) Que los recursos y productos utilizados para hacer frente a sus obligaciones derivadas de este contrato y, en general, la fuente de ingresos para operar su negocio: (i) no proceden, ni representan el producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, o bien, con el propósito de alentar alguna actividad ilícita; (ii) no provienen directa o indirectamente, ni representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito; y (iii) puede acreditar la legítima procedencia de los recursos, en caso que la autoridad así lo requiera.
- f) Que en ninguna circunstancia los recursos que involucren el presente contrato, así como el producto del mismo, serán destinados para financiar o beneficiar de forma directa o indirecta a organizaciones delictivas.
- g) Que no se encuentra en ninguna lista oficial de personas sancionadas por autoridades nacionales o extranjeras vinculadas a delitos de narcotráfico, terrorismo u otros Delitos Precedentes o Subyacentes referidos en la Cláusula de Prevención de Lavado de Dinero del presente contrato.
- h) Conoce los requerimientos de transporte de los Productos de la empresa y que para tales efectos ha observado, acatado y satisfecho todos los requerimientos legales aplicables, entre otros: que todas las unidades que utiliza con el fin de dar cumplimiento al presente Contrato cuentan con las placas para realizar la transportación correspondiente, así como con todos los permisos y autorizaciones que se requieran de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable en la materia de transporte.
- i) Su Registro Federal de Contribuyentes **IDS210629V91** y su domicilio ubicado en **Calle Laguna de Términos, Número 221, Interior Torre B, Piso 3, Código Postal 11520, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México y; Calle Laguna de Términos, Número 221, Interior Torre B 301, Código Postal 11290, Colonia Huichapan VMCC, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**
- j) Cuenta con la infraestructura, activos y personal necesarios para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones y responsabilidades en relación con el objeto pactado en el presente Contrato, esto conforme a lo establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
- k) Es su voluntad obligarse en términos de lo que establece el presente Contrato.

III.- Declaran las Partes, por conducto de sus apoderados legales que:

- a) Que es su voluntad celebrar el presente Contrato, y manifiestan su voluntad para libres de cualquier impedimento legal y al momento de firmarlo lo hacen de manera libre y voluntariamente sin que exista error, dolo, mala fe, lesión, violencia y/o cualquier vicio del consentimiento.
- b) En razón de lo declarado y establecido en el presente Contrato, el mismo cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley establece para la existencia legal de los actos, derechos y obligaciones que mediante la suscripción del presente Contrato se crean y transmiten entre las Partes.

FRANCISCO
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JURIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



Las Partes acuerdan que para efectos de la debida interpretación del presente Contrato y para cualquier comunicación escrita que los contratantes se dirijan con motivo del mismo, las palabras que a continuación se mencionan, ya sea en plural o singular, tendrán los siguientes significados:

Guías: Documento para identificar los envíos realizados adheridos en la **Paquetería** y donde se menciona de manera enunciativa y no limitativa el remitente, destinatario, objeto enviado, domicilios, peso, fechas, horarios de salidas, entregas, medio de transporte y responsabilidades del **PROVEEDOR**. Se adjunta como Anexo "UNO" la copia de una guía de mensajería, la cual formará parte integral del presente Contrato.

Paquetería: Los productos, bienes, materiales o mercancías propiedad del **CLIENTE** o de alguna Parte Relacionada (según término definido más adelante), de forma enunciativa más no limitativa podrán ser los siguientes:

- 1) Accesorios de Motocicletas;
- 2) Artículos Deportivos;
- 3) Ropa deportiva;
- 4) Refacciones de Motocicletas.

Territorio: Estados Unidos Mexicanos.

Parte Relacionada: Cualquier empresa, subsidiaria, afiliada, filial o matriz del **CLIENTE** y, en general, cualquier empresa que sea parte de grupo empresarial del que forma parte el **CLIENTE**.

Servicio de Paquetería y Mensajería: El porte de Paquetería que el **PROVEEDOR** realizará en favor de **CLIENTE**.

Hechas las anteriores Declaraciones, las Partes se reconocen recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica con la que se ostentan para comparecer a la celebración del presente Contrato y se obligan a cumplir los términos y condiciones establecidos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El **PROVEEDOR** se obliga a prestar sus servicios a favor del **CLIENTE** consistentes en el **Servicio de Paquetería y Mensajería de la Paquetería** que el **CLIENTE** requiere en específico, sobre **Refacciones de Motocicletas** para la realización de diversos envíos dentro del **Territorio** y a través de las **Guías** que se encontrarán adheridas a la **Paquetería**, obligándose a prestar tales servicios diligentemente de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato (en adelante referidos como los "Servicios").

SEGUNDA. DE LOS SERVICIOS.

Ambas partes acuerdan que los Servicios incluyen de manera enunciativa más no limitativa lo descrito a continuación:

- a) Recolectar en el interior o exterior de las instalaciones que el **CLIENTE** señale y mediante su personal calificado y autorizado cualquier tipo de **Paquetería** que el **CLIENTE** desee enviar.
- b) Transportar en **Territorio** nacional la **Paquetería** que el **CLIENTE** determine mediante medios de transporte terrestre, aéreo o fluvial.
- c) Entregar al destinatario que el **CLIENTE** determine en la guía, la **Paquetería** según aplique y en tiempo y forma, lo anterior de la manera más precisa y/o exacta posible.

HUANG
PENG
C2875EA45461E9

RODRIGO
CORONA QUIROZ
C2875EA45461E9

ALEJANDRO
GARCIA MEZA
C2875EA45461E9

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
C2875EA45461E9



En caso de que el **PROVEEDOR** realice bajas o cancelaciones de coberturas para el envío de la **Paquetería**, éste se obliga a notificar al **CLIENTE** dichos cambios, bajas o cancelaciones con por lo menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha en que se realice dicho cambio para que el **CLIENTE** pueda realizar los cambios necesarios en su operación, de lo contrario el **PROVEEDOR** se obliga a cumplir con el **CLIENTE** con la entrega de la **Paquetería** hasta el lugar de destino aun cuando el **PROVEEDOR** haya realizado la baja o cancelación de ruta, sin que implique un costo adicional.

Toda información como nombres del remitente y destinatarios, direcciones de recolección y entrega, mercancías, contactos, pesos y dimensiones especificada de manera enunciativa más no limitativa necesaria para poder crear cada guía de identificación de la mercancía será enviada por el **CLIENTE** de manera digital por medio de la interfaz entre los programas (software) operativo de cada parte, entendiéndose por "interfaz" a la conexión funcional entre dichos programas con el sólo objeto de intercambiar información para generar las **Guías** y enviarlas al **CLIENTE**. Esta interfaz deberá ser desarrollada en colaboración entre el **CLIENTE** y el **PROVEEDOR**. Nada de lo anterior, deberá entenderse como el desarrollo de un programa (software) entre ambas partes, ni que existirá co-propiedad en los programas de cada una de ellas por virtud del presente Contrato. Cada una de las Partes es y seguirá siendo propietaria exclusiva de sus propios programas y cualesquier otro bien susceptible de propiedad y protegido por las leyes. Una vez enviada la información completa el **PROVEEDOR** generará una Guía que será enviada a través de la interfaz antes mencionada y que deberá contener los siguientes elementos: dirección de recolección, número de rastreo, fecha y hora de creación de la Guía, número de Guía, tipo de servicio, número de piezas, dirección de entrega, número de pedido y la denominación social del **CLIENTE**. Ambas partes son responsables de asegurar el correcto flujo de información para tener una operación sin retrasos ni errores en las entregas.

El **PROVEEDOR** para la prestación de los Servicios, tendrá asignado personal en las instalaciones del **CLIENTE** que éste indique de acuerdo a las necesidades operativas que lo requieran. Este personal deberá de presentarse con uniforme y gafete que lo acredite como personal del **PROVEEDOR** y contar con equipo de cómputo y todas las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones, mismo que será proporcionado por el **PROVEEDOR**. El **CLIENTE** proporcionará la conexión a internet al equipo de cómputo asignado por el **PROVEEDOR**. El personal del **PROVEEDOR** asignado dentro de las instalaciones será el encargado de recibir las mercancías para su envío, una vez debidamente empacadas por el personal del **CLIENTE** y con las **Guías** pegadas en cada paquete verificará que la información de las **Guías** sea correcta, acomodará para su salida la **Paquetería** y se encargará de cargar los paquetes al vehículo de recolección. Tendrá solamente acceso a los lugares autorizados por el **CLIENTE**.

El **PROVEEDOR** prestará el servicio con la calidad y alcance que se establecen en el **Anexo Dos** del presente Contrato.

TERCERA. DEL PERSONAL.

El **PROVEEDOR** para servicios de transporte se compromete a utilizar solamente personas subordinadas a este último que estén calificadas y especializadas en la prestación y ejecución de los servicios solicitados por el **CLIENTE**, el cual siempre estará bajo su responsabilidad y bajo la supervisión del personal de logística del **CLIENTE**.

El **PROVEEDOR** se obliga a proporcionar a su personal que participe en la prestación de los servicios, todo el equipo, material, herramienta e insumos, como lo son, de manera enunciativa más no limitativa: bolsas, etiquetas, adheribles, impresoras térmicas, cinta de empaque, computadora, papelería de escritorio, que son necesarios para la prestación de los servicios y/o, en su caso, el equipo, material y herramienta señalada en las órdenes de servicio que al amparo de este contrato realice el **CLIENTE**.

HUANG
PENG
6A28B02B57E74424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



El **PROVEEDOR** al ingresar a las instalaciones del **CLIENTE**, deberá portar gafete expedida por el **PROVEEDOR** y, en su caso, el que le entregue el **CLIENTE**, mientras realiza el servicio en las instalaciones, este mismo será entregado por personal de vigilancia, en caso de negligencia por parte del **PROVEEDOR** o el personal a su cargo, será acreedor a las sanciones que aplican en los reglamentos, políticas y procedimientos del **CLIENTE**.

El PERSONAL del **PROVEEDOR** que ingrese a las instalaciones del **CLIENTE** con motivo de este contrato, deberá observar todas las medidas de seguridad y el reglamento aplicable en las instalaciones, así como utilizar todo el equipo de seguridad que sea necesario y adecuado para la prestación de los servicios. Dicho equipo de seguridad será proporcionado por exclusiva cuenta y cargo del **PROVEEDOR**.

El **CLIENTE** tendrá el derecho de pedir la remoción de cualquier trabajador del personal del **PROVEEDOR** involucrado en los servicios, al incurrir en alguna sanción prevista en este Contrato y sus anexos.

El **PROVEEDOR** se hace responsable de que su PERSONAL cuente con seguro médico, deslindando al **CLIENTE** de cualquier responsabilidad por cualquier accidente dentro y fuera de sus instalaciones.

CUARTA. POLÍTICAS DEL CLIENTE.

Todo el personal del **PROVEEDOR**, de sus Proveedores o cualquier otro tercero relacionado con el mismo, deberá en todo momento y en relación con el objeto de este Contrato, observar y cumplir las políticas del **CLIENTE**, que incluyen políticas, procedimientos y lineamientos relativos a acceso a instalaciones, seguridad e higiene, confidencialidad, prácticas de no corrupción y cualquier otra que de tiempo en tiempo el **CLIENTE** le indique al **PROVEEDOR**.

El **CLIENTE** permitirá el acceso a sus instalaciones al personal del **PROVEEDOR** exclusivamente con el fin de que se cumpla con el objeto del presente Contrato. En ese sentido, las Partes acuerdan que el personal del **PROVEEDOR** deberá portar identificación autorizada por su empresa, dentro de las oficinas o instalaciones del **CLIENTE**, asimismo en caso que el **CLIENTE** lo solicite por escrito, el **PRESTADOR** entregará al **CLIENTE** un reporte en el cual se incluya una lista detallada del personal, Proveedores y materiales que ingresarán a las instalaciones del **CLIENTE** y llevará un estricto control de seguridad de su personal respecto a los accesos y salidas de las instalaciones del **CLIENTE**.

El **PROVEEDOR** deberá informar inmediatamente al **CLIENTE**, en caso de que algún tercero pudiere llegar a afectar de cualquier manera sus intereses. El **CLIENTE** determinará las medidas a tomar en caso de que se estén o que se puedan llegar a afectar sus intereses, pudiendo solicitar la cooperación del **PROVEEDOR**, quien a su vez se obliga a coadyuvar y proporcionar todos los elementos que le sean requeridos para atender cualquier contingencia. Todas las acciones que tome el **PRESTADOR** en relación a terceros deberán contar con la aprobación previa del **CLIENTE**.

QUINTA. CONTRAPRESTACIÓN.

Las Partes acuerdan que el **CLIENTE** se obliga a pagar a favor del **PROVEEDOR** la cantidad resultante del total de las solicitudes de envío de **Paquetería** que realice el **CLIENTE** por escrito al **PROVEEDOR** y conforme a lo establecido en las **Guías**, las cuales tienen el precio unitario señalado en el Anexo "TRES" del presente contrato, el cual forma parte integral del presente Contrato. Las cantidades descritas en la presente Cláusula serán más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A).

El **PROVEEDOR** presentará las facturas para pago de acuerdo a lo precisado en el Anexo DOS y TRES del presente Contrato. El **CLIENTE** pagará la contraprestación correspondiente en favor del **PROVEEDOR** previo envío de las de factura(s) de este último, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de las facturas que cumplan con los requisitos de Ley aplicables y hayan sido asociadas mediante el proceso interno de facturación del **CLIENTE** señalado en el Anexo CUATRO.

RODRIGO
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNYRADA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



El **PROVEEDOR** señala como cuenta bancaria para el efecto del pago de la contraprestación materia del presente Contrato, la siguiente:

 IMILE DELIVERY SERVICES MEXICO S DE RL DE CV LAGUNA DE TERMINOS 221 TB P3 GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 11520	Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. S INT PAGINA 1 / 28												
<table><tr><td>Periodo</td><td>DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026</td></tr><tr><td>Fecha de Corte</td><td>31/03/2026</td></tr><tr><td>No. de Cuenta</td><td>0117259298</td></tr><tr><td>No. de Cliente</td><td>C8576566</td></tr><tr><td>R.F.C</td><td>IDS210629V91</td></tr><tr><td>No. Cuenta CLABE</td><td>012180001172592984</td></tr></table>	Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026	Fecha de Corte	31/03/2026	No. de Cuenta	0117259298	No. de Cliente	C8576566	R.F.C	IDS210629V91	No. Cuenta CLABE	012180001172592984	
Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026												
Fecha de Corte	31/03/2026												
No. de Cuenta	0117259298												
No. de Cliente	C8576566												
R.F.C	IDS210629V91												
No. Cuenta CLABE	012180001172592984												

El **PROVEEDOR** manifiesta que los datos de la cuenta bancaria que proporciona son correctos, por lo que libera al **CLIENTE**, de cualquier tipo de responsabilidad que llegara a originarse, en el caso de que exista cualquier error en dichos datos.

En todo caso, el documento que ampare el depósito o transferencia electrónica a la cuenta bancaria señalada por el **PROVEEDOR** se considerará como comprobante de pago de la contraprestación y se liberará de responsabilidad al **CLIENTE** por dicho monto. Lo anterior, siempre y cuando el monto correspondiente se acredite en la cuenta del **PROVEEDOR**.

SEXTA. DEL LUGAR, HORARIOS Y DÍAS DE RECOLECCIÓN DE PAQUETERÍA.

Ambas Partes acuerdan que el **PROVEEDOR** recolectará en las instalaciones que el **CLIENTE** señale toda la **Paquetería** que éste necesite enviar a diferentes lugares dentro del **Territorio** conforme a la siguiente tabla:

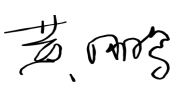
Días de recolección de Paquetería
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

*Los días antes señalados y los horarios de recolección, dependen del tipo de volumen de los Productos y necesidades operativas del **CLIENTE**. El horario de recolección será de las 6:00 hasta las 19:00 horas en temporada baja, y de las 06:00 hasta las 00:00 en temporada alta. El día y horario de recolección, será acordada por las Partes en la solicitud de cada servicio.

Las Partes acuerdan que el **PROVEEDOR** absorbe toda la responsabilidad que pueda generarse en el caso de realizar un incumplimiento a los términos y condiciones de la presente Cláusula, siempre que se deba a causas imputables al **PROVEEDOR**.

SÉPTIMA. NO ACEPTACIÓN DE ENVÍOS.

El **PROVEEDOR** no acepta recibir envíos que contengan dinero, instrumentos o títulos negociables, joyas, antigüedades, metales preciosos, piezas de arte, piedras preciosas o semipreciosas carbonos o diamantes industriales, licores aguardientes y vinos, armas de fuego, explosivos, plantas y animales, bienes o efectos restringidos por las leyes o por las disposiciones administrativas federales o locales y/o por la "IATA" incluyendo materiales peligrosos en su manejo tales como aquellos que son corrosivos o inflamables, efectos de fácil descomposición y aquellos que despojan malos olores, así como artículos de procedencia extranjera que no se encuentren legalmente amparados con la

			
---	---	---	---



documentación que acredite su legal internación al país, debiendo adjuntar en su caso al Envío el original o copia certificada notarialmente de la misma.

OCTAVA. DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE UTILIZADAS POR EL PROVEEDOR.

Ambas partes acuerdan que el **PROVEEDOR** será el responsable de cualquier fallo o malas prácticas de transportación y envío de las **Guías** que se generen por parte de la Línea de Transporte utilizado por el **PROVEEDOR**.

NOVENA. DEL RETRASO DE ENTREGA DE LAS GUÍAS AL DESTINATARIO.

El **PROVEEDOR** se obliga a cumplir con las rutas y tiempos de entrega que se precisan en los Anexos del presente Contrato. El **PROVEEDOR** ofrece al **CLIENTE** la garantía de envío y devolución de su dinero por cargos de transporte en caso de retraso o demora de la entrega de las **Guías** al destinatario en relación a los tiempos de tránsito acordados entre las Partes por causas imputables al **PROVEEDOR**. Dicha garantía podrá ser reclamada conforme al procedimiento establecido en las **Guías**. En caso de no cumplir con dichos tiempos de entrega, el **PROVEEDOR** indemnizará al **CLIENTE** por el daño ocasionado conforme lo que ambas partes pacten en este Contrato y, a falta de precisión expresa, conforme lo señalado en el Reglamento de Paquetería y Mensajería. Para efecto de lo anterior, así como por el daño o pérdida del producto de conformidad con lo contemplado en el Anexo Dos del Contrato.

El **CLIENTE** deberá realizar su reclamación por escrito dentro de los 15 (quince) días calendarios siguientes a la fecha en que se acredite el evento, o dentro de los 15 (quince) días calendarios siguientes de la fecha de envío.

Para efecto de lo anterior, el **CLIENTE** podrá retener sobre cualquier facturación realizada por el **PRESTADOR** por motivo del presente Contrato, el importe que corresponda de dicha indemnización.

DÉCIMA. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.

El **PROVEEDOR** será responsable en su totalidad, de cualquier daño, robo, pérdida de la mercancía, aún y cuando sea por caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo cubrir el precio de venta de la mercancía o, en su caso, el deducible de la póliza de seguro respectivo. Para efectos de lo anterior, se deberá atender lo señalado en el Anexo DOS del presente Contrato.

Para el caso de daño a las mercancías o Envíos, el **PROVEEDOR** se compromete en devolver las mercancías en el domicilio del **CLIENTE**, en un plazo no mayor a los días que tiene el **PROVEEDOR** de entregar la mercancía, de acuerdo al tipo de servicio solicitado por el **CLIENTE**. Para lo anterior, el responsable designado por el **CLIENTE** le indicará al **PROVEEDOR** el lugar y horario para la devolución.

Para efecto de lo anterior, el **CLIENTE** podrá retener sobre cualquier facturación realizada por el **PRESTADOR** por motivo del presente Contrato, el importe que corresponda de dicha indemnización.

DÉCIMA PRIMERA. RECLAMACIONES.

Sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las leyes y disposiciones legales aplicables, toda reclamación deberá de ser presentada al **PROVEEDOR** por escrito o vía electrónica dentro de los siguientes 21 (veintiún) días hábiles posteriores a la fecha de entrega del envío o a la fecha estimada de entrega. El **CLIENTE** deberá presentar su reclamación por escrito o vía electrónica dentro del plazo antes mencionado.

Para estar en posibilidad de procesar cualquier reclamación, el **CLIENTE** deberá enviar por correo electrónico, al ejecutivo de Cuenta que señale el **PROVEEDOR**, el escrito mencionado, mismo que deberá contener la siguiente información: (i) descripción del empaque/embalaje exterior, y mencionar con detalle el daño (si existe); (ii) tipo de embalaje interno (protección) y mencionar con detalle el daño (si existe); (iii) describir el contenido y exactamente que daño presenta (si existe); (iv) número de piezas que fueron dañadas; en caso de paquete con múltiples piezas; (v) número de piezas que

RODRIGO SERRANO ID: 6287E9A4424C3EB894	RODRIGO GONZALEZ ID: 6287E9A4424C3EB894	ALEJANDRO GONZALEZ ID: 6287E9A4424C3EB894	JULIANA BAROJAS ID: 6287E9A4424C3EB894



llegaron en buen estado; (vi) si el contenido puede repararse y cuál es el costo de la reparación (adjuntar cotización); (vii) costo de reposición (si aplica); (viii) indicar si el paquete presenta cinta adhesiva rotulada diferente a la original; (ix) datos del destinatario para realizar una inspección física en el domicilio de entrega, nombre, teléfono, correo electrónico, referencias del domicilio de entrega; (x) adjuntar imágenes nítidas, con un tamaño máximo de 5MB en su conjunto, donde se aprecie claramente: el exterior del paquete (empaquete) por todos sus lados, como fue recibido en destino, el número de guía, la protección interna y el daño al contenido. Se deberá conservar el empaque y el embalaje como se recibe y no ser manipulado y/o alterado. El **CLIENTE** podrá añadir detalles al escrito si así lo considera conveniente y apropiado para la investigación que el **PROVEEDOR** llevará a cabo. Asimismo, deberá enviar con el mismo escrito copia de la factura de adquisición del producto.

Una vez recibida la reclamación por escrito como se describe en el párrafo anterior con la información y documentación completa y correcta, el **PROVEEDOR** realizará la investigación pertinente con el fin de determinar si el daño le es imputable, debiendo informar al **CLIENTE** del resultado de dicha investigación en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, debiendo comunicarlo al mismo correo por el que se realizó la reclamación, en caso de no otorgar respuesta alguna en dicho plazo, se entenderá que lo reclamado es imputable al **PROVEEDOR**. En caso de ser procedente la reclamación, el **PROVEEDOR** realizará el pago de la indemnización que corresponda conforme a la cláusula de límite de responsabilidad en un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día en que el **PROVEEDOR** informe al **CLIENTE** que el daño le es imputable o, bien, el **CLIENTE** podrá retener sobre cualquier facturación realizada por el **PRESTADOR** por motivo del presente Contrato, el importe que corresponda.

Si el destinatario acepta el envío sin hacer anotación o salvedad en el comprobante de entrega, se entenderá que el envío fue entregado en buenas condiciones, siempre y cuando el envío no presente un daño, afectación o mutilación notoriamente visible.

En todo caso el **CLIENTE** tendrá derecho a presentar una reclamación siempre que considere que hubo un incumplimiento o negligencia en la entrega de la **Paquetería** por parte del **PROVEEDOR**.

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL PROYECTO.

Para que el **PROVEEDOR** esté en posición de prestar los Servicios de forma adecuada, será obligación del **CLIENTE** designar a una persona responsable para que conjuntamente con el **PROVEEDOR** coordinen, programen y organicen las reuniones necesarias para el seguimiento de los Servicios.

En el entendido de que el **CLIENTE**, designa a su personal del área de logística con la finalidad de coordinar, programar y organizar las reuniones necesarias con el fin de dar el seguimiento óptimo a los Servicios materia del presente Contrato. El **CLIENTE** le notificará vía electrónica al **PROVEEDOR**, el jefe o jefes de logística.

A su vez los datos de contacto del personal del **PROVEEDOR**, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto materia del presente Contrato, será el Ejecutivo de Cuenta en su carácter de Responsable de la cuenta.

Las Partes acuerdan que podrán modificar a sus responsables previa notificación hecha por correo a la otra Parte.

DÉCIMA TERCERA. REPORTES Y ENTREGABLES.

El **CLIENTE** acepta y reconoce que el **PROVEEDOR** pone a su disposición las siguientes herramientas tecnológicas para hacer el rastreo de las **Guías** que se envíen al amparo del presente contrato:

1. **PROVEEDOR INSIGHT:** Por medio de este sistema, el **CLIENTE** puede recibir notificaciones de los envíos entregados, puede hacer consultas de todas sus exportaciones e importaciones

HUANG

602636123712744124C92E868A

RODRIGO

602636123712744124C92E868A

ALEJANDRO

602636123712744124C92E868A

JUNIA AIDA

602636123712744124C92E868A



que se manejan bajo su número de cuenta sin necesidad de tener el número de la guía, permite visualizar el último status en tiempo real y la información se puede exportar a Excel.

2. **PROVEEDOR BILLING ON LINE.** Por medio de este programa el **CLIENTE** puede consultar toda la información de su facturación en línea, obteniendo mejor visión y control de la misma. Esta información se puede exportar a Excel para su mejor manipulación.

DÉCIMA CUARTA. DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Las Partes reconocen que cada una es titular de diversos derechos de propiedad intelectual registrados y que este Contrato no puede ser considerado como un Contrato de licencia de uso de dichos derechos de propiedad intelectual, ni constituirá permiso, concesión o autorización alguna para hacer uso de éstos ya sea total o parcialmente, por cualquier medio o forma, salvo las autorizaciones que, para fines de publicidad relacionadas con el presente instrumento, otorgue cada una de las Partes de manera previa, expresa y por escrito.

El **PROVEEDOR** reconoce que salvo la propiedad intelectual desarrollada por este previo a la celebración del presente Contrato misma que es de su exclusivo derecho, el **CLIENTE** o quien este así lo decida, es el único y exclusivo titular de todos los derechos patrimoniales de autor y derechos de propiedad industrial que surjan sobre el material que con motivo del presente Contrato el **PROVEEDOR** desarrolle. Para efectos de lo anterior, el **PROVEEDOR**, así como su personal, se obligan a firmar cualquier documento que le entregue el **CLIENTE** con el objeto de formalizar la transmisión de derechos patrimoniales, autorizaciones de uso, o registro ante la autoridad competente a efecto de hacer constar de manera independiente la transmisión de derechos que corresponda.

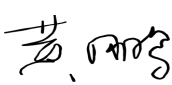
El **PROVEEDOR** en este acto se obliga a guardar estricta confidencialidad respecto de toda clase de información, materiales y documentos que por motivo del presente le proporcione el **CLIENTE**, así como a conservarlos en buen estado y a entregarlos junto con todos los soportes físicos y digitales que los contengan al terminar la prestación de los servicios objeto de este Contrato o cuando sea requerido para ello por el **CLIENTE**.

Las Partes se obligan sacar en paz y salvo a la otra parte, así como sus subsidiarias y/o afiliadas respecto de cualquier reclamación que un tercero pueda iniciar en su contra relacionada con el uso indebido de marcas o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o Industrial con motivo del objeto del presente Contrato. Esta obligación aplicará a petición expresa de la parte afectada y comprenderá la indemnización por cualquier reclamación económica, incluyendo costas, gastos legales, honorarios y el pago de daños y perjuicios que correspondan a favor de terceros, independiente correspondiente. del resultado del procedimiento correspondiente.

Las Partes acuerdan y reconocen, que: (i) no realizarán ni intentarán realizar cualesquiera actos que pudieran afectar o invalidar los derechos de propiedad intelectual de la otra parte; y (ii) durante la vigencia de este Contrato, y posterior a su terminación, no obtendrá ni intentará obtener el registro de los derechos de propiedad intelectual de la otra parte o alguna variación, imitación o combinación derivada de los mismos ya sea en México o en el extranjero.

Queda entendido entre las Partes que, salvo acuerdo previo y por escrito, una vez terminado el presente Contrato (por cualquiera que fuese la causa), las Partes deberán de cesar de manera inmediata el uso de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la otra parte, en el entendido que, de continuar haciéndolo, dicha acción facultará a la otra para ejercer las acciones que conforme derecho procedan en su contra.

El **PROVEEDOR** manifiesta que en el desarrollo de los servicios contratados, no viola, infringe ni utiliza de forma indebida derechos de propiedad intelectual o industrial del **CLIENTE** o de cualquier tercero y en todo momento será responsable de sacar en paz y a salvo e indemnizar al **CLIENTE** en caso de cualquier reclamación realizada por cualquier tercero, ya sea de índole civil, administrativa,

 ALEJANDRO BARAJAS C2875EA45461E9	 RODOLFO BARAJAS C2875EA45461E9	 ALEJANDRO BARAJAS C2875EA45461E9	 JULIANA BARAJAS C2875EA45461E9
--	--	--	--



penal o cualquier otra naturaleza, que derive en infracciones o uso indebido relacionado con la presente cláusula.

En caso de incumplimiento a esta cláusula por cualquiera de las Partes, la parte que incumpla se obliga al pago de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le hubiere ocasionado a la otra parte, con independencia de la posibilidad de esta última de rescindir el presente Contrato, mediante simple aviso por escrito a la otra parte, sin necesidad de declaración judicial previa.

En virtud de los alcances y naturaleza jurídica del presente Contrato, el **PROVEEDOR** reconoce que cualquier obra, material y/o entregable que se genere con motivo del presente Contrato, será propiedad del **CLIENTE** como si se tratase de una obra por encargo, reconociendo al **CLIENTE** como único propietario y legítimo titular de los derechos patrimoniales y demás prerrogativas que concede la Ley Federal del Derecho de Autor en relación con las Obras que se generen con motivo del presente Contrato y Anexos a favor del **CLIENTE**, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Asimismo, el **PROVEEDOR** se obliga a suscribir a favor del **CLIENTE**, cualquier documento que éste le solicite con el fin de hacer los registros necesarios de las Obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y/o ante cualquier otra autoridad, así como a realizar todas las gestiones necesarias para acreditar la titularidad de los derechos del **CLIENTE** sobre las Obras. Asimismo, el **PROVEEDOR** se obliga al momento de entregar cualquier soporte físico que ampare el trabajo en el que fueron plasmadas las Obras, acompañar indiscutiblemente de dicha entrega, la carta o cartas de colaboración remunerada que conforme a derecho correspondan en virtud de la comisión de las Obras.

El **CLIENTE** por su propia cuenta, se obliga a realizar cualquier trámite para obtener el certificado correspondiente que ampare el registro de los derechos de Propiedad Intelectual que se generen como consecuencia del desarrollo de las Obras, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, absorbiendo los gastos de pago de impuestos, derechos y/o aprovechamientos necesarios para la debida protección de las Obras. El **PROVEEDOR** se obliga a coadyuvar en los trámites siempre que sean necesarios para que el **CLIENTE** obtenga los registros correspondientes."

DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.

Para efectos del presente Contrato se considerará como información confidencial (i) todos los nombres, información, papeles, cifras, secretos industriales; (ii) know-how, estructura organizacional, estructura accionaria de las sociedades y de las Partes integrantes del grupo corporativo del que forma parte el **CLIENTE** así como la información de sus socios, accionistas, consejeros y funcionarios, secretos comerciales y administrativos, incluyendo sistemas de organización, administrativos, contables, de prestación de servicios y atención a clientes que han desarrollado, conocimientos que en su conjunto generan en su favor evidentes ventajas económicas y competitivas en relación con terceros dedicados a las mismas o similares actividades antes descritas, (iii) procesos privados y secretos que existen o pudieran existir de tiempo en tiempo; (iv) cualquier información referente a productos y/o servicios, y proveedores de los mismos, desarrollos, técnicas de creación y equipos, ventas, métodos, normas, políticas; (v) planes o proyectos de nuevos productos, servicios y/o marcas registradas o no registradas como nombres o avisos comerciales, slogans, campañas publicitarias o de mercadotecnia, ventas y/o planes de distribución y negocios; (vi) invenciones, descubrimientos, patentes o solicitudes de patentes, invenciones de procesos novedosos y sus respectivas mejoras, signos distintivos, fórmulas y tratamientos, dibujos industriales, modelos de utilidad, dibujos y diseños de ingeniería, arquitectura y ambientación, síntesis, borradores, prestaciones de servicios, sistemas y programas de computación, reportes de avances o progreso; (vii) materiales, costos, especificaciones, métodos, procesos, investigaciones y análisis, actividades y procedimientos de ventas y/o adquisiciones, técnicas de promoción y fijación de precios, información financiera y crediticia, así como cualquier actividad científica, técnica, administrativa, contable, comercial, industrial o empresarial que sea o haya sido diseñada, mejorada, estudiada, implementada con motivo del Contrato, (viii) toda aquella información relativa al manejo, operación o planeación de sus

MANUEL FENG IA02012537E7A442C5EB68A	RODRIGO CORTES 6A02220E2407F7F7B20FFFA	ALEJANDRO GARCIMETA 6A0110281E5127A1BD0708C1	JONATAN DA SILVEIRA BAROJAS 6A441E0177C2875EA45461E9



actividades y no sea conocida por sus empresas competidoras, (ix) la información de proveedores: la tecnología de producción desarrollada por ella o terceros, y la relativa a precios o tarifas entre otros; y cualquier otro conjunto de información desarrollada y/o entregada por el **CLIENTE** y/o sus empresas subsidiarias, afiliadas, filiales y/o matriz y divulgados al **PROVEEDOR**, o a los que éste último haya tenido acceso directo o indirecto con motivo del presente Contrato, (x) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes, (xi) la que no sea de fácil acceso; y (xii) aquella información que esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial (en lo sucesivo la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL).

No se considerará INFORMACIÓN CONFIDENCIAL aquella información que (i) se encuentre disponible al público en general; (ii) sea obtenida por el **PROVEEDOR** legalmente de un tercero sin el deber de mantenerla con el carácter de confidencial; o (iii) sea desarrollada por el **PROVEEDOR** de forma independiente, sin violar las obligaciones a su cargo señaladas en el presente Contrato.

De conformidad con lo anterior, el **PROVEEDOR** se obliga durante la vigencia del presente Contrato y una vez concluido el mismo de manera permanente a guardar absoluta confidencialidad y secreto respecto de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y de cualquier otra información que le sea proporcionada por el **CLIENTE** y a no usar la misma para fines distintos que a dar cumplimiento al objeto del presente Contrato. El **PROVEEDOR** tiene expresamente prohibido utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL para su beneficio o el de terceros.

El **PROVEEDOR** reconoce al **CLIENTE** como el legítimo y único propietario de los secretos industriales y empresariales relacionados con las particularidades comerciales de su negocio y cualquier otra información proporcionada por el **CLIENTE** al **PROVEEDOR**, que tenga valor económico y consecuentemente le represente una ventaja competitiva al **CLIENTE** frente a sus competidores, manifestando expresamente en este momento el **CLIENTE** su voluntad de mantenerla en secreto.

Al momento en que termine la vigencia del presente instrumento, o en cualquier otro momento que el **CLIENTE** lo requiera, el **PROVEEDOR** deberá regresar o destruir en coordinación con el **CLIENTE**, todos los documentos, discos o cualquier otro material digital y/o impreso que contenga información que le haya sido proporcionada por el **CLIENTE**, así como aquella obtenida con motivo de su relación comercial, quedando advertido el **PROVEEDOR** que una vez concluida la vigencia del presente Contrato, no está autorizado para conservar dichos documentos.

El **PROVEEDOR** reconoce que la entrega de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL por parte del **CLIENTE** no podrá ser considerada en ningún momento como una licencia sobre la misma, por lo que tiene expresamente prohibido el uso, transmisión, reproducción, copiado, revelación o divulgación, total o parcial, en forma alguna ni en ningún soporte material, los documentos, discos, bases de datos, o cualquier otro instrumento entregado por parte del **CLIENTE**, sin autorización previa y por escrito de este último.

El **PROVEEDOR** reconoce que la revelación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ocasionaría un daño irreparable al **CLIENTE**, por lo que el **PROVEEDOR** se obliga a utilizar todas las medidas necesarias y convenientes, incluyendo la celebración de convenios de confidencialidad, para que su personal, empleados, socios, accionistas funcionarios, dependientes, subcontratistas, consejeros o cualquier otro tercero, que de manera directa o indirecta tengan acceso a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, cumplan y observen las obligaciones estipuladas en esta cláusula. El **PROVEEDOR** reconoce y acepta que, en caso de que revele algún secreto o INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que le hubiere sido proporcionado por el **CLIENTE**, o que hubiere adquirido con motivo de su relación con el **CLIENTE**, estará incurriendo en el delito de REVELACIÓN DE SECRETOS (artículos 210 y 211 del Código Penal Federal) por lo que podrá ser sancionado hasta con **5 (cinco)** años de prisión y/o los demás delitos que resulten aplicables. Adicionalmente, estará incurriendo en un delito de

MANUEL RODRIGUEZ CARRANZA CARRANZA	RODRIGO RODRIGUEZ CARRANZA CARRANZA	ALEJANDRO SANCHEZ CARRANZA CARRANZA	JUNIA AIDA CARRANZA CARRANZA



conformidad con lo dispuesto en el artículo 402 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en sus fracciones III, IV y V relativas a la revelación de secretos industriales, imponiéndosele pena corporal de dos a seis años de prisión, y multa de cien a diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. El **PROVEEDOR** acepta expresamente responder solidariamente por cualquier violación a las obligaciones estipuladas en esta cláusula en que incurran su personal, empleados, socios, accionistas funcionarios, dependientes, subcontratistas, consejeros o cualquier otro tercero, que de manera directa o indirecta tengan acceso a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

Asimismo, las Partes se comprometen a no compartir y/o registrar la Información Confidencial con o dentro de Plataformas de Inteligencia Artificial, entendiéndose estas como las herramientas, aplicaciones o sistemas basados en tecnologías de Inteligencia Artificial, utilizados para procesamiento de datos, análisis predictivos, generación de contenido, entre otros, salvo que exista previa autorización y por escrito de la otra Parte y el Servicio lo requiera y siempre que las Plataformas de Inteligencia Artificial cuenten con términos de servicio que aseguren la confidencialidad y protección de datos que sean al menos tan estrictas como las establecidas en el presente Contrato, así como el borrado seguro de la misma.

Al margen de las acciones que el **CLIENTE** determinará ejercer en contra del **PROVEEDOR** por el incumplimiento de lo anteriormente precisado, el **CLIENTE** podrá rescindir sin responsabilidad alguna el presente Contrato, mediante simple aviso por escrito al **PROVEEDOR**, sin necesidad de resolución judicial al respecto. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en esta cláusula, el **PROVEEDOR** se obliga a indemnizar al **CLIENTE** por los daños y perjuicios ocasionados con una pena convencional ello con independencia de la cuantificación que llegase a determinar alguna autoridad judicial; asimismo, se obliga a resarcirle todos los gastos y costos en que incurra para obtener el pago de dichos daños y perjuicios, incluyendo en forma enunciativa, pero no limitativa, honorarios de abogados.

Asimismo, el **PROVEEDOR** no revelará la celebración ni los términos y condiciones de este Contrato a ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito del **CLIENTE** y hará su mejor esfuerzo para limitar el conocimiento del mismo exclusivamente a aquellos individuos que necesiten saber de dicho Contrato.

Si al **PROVEEDOR** se le solicitare o requiriere, por disposición de una autoridad competente a través de mandato escrito de conformidad con la legislación aplicable, como resultado de un procedimiento judicial o administrativo para revelar total o parcialmente la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, deberá informar de tal situación al **CLIENTE**, al día hábil inmediato siguiente a dicho requerimiento. No obstante, el **CLIENTE** acepta que el **PROVEEDOR** tiene la obligación de cumplir con el requerimiento judicial o administrativo en términos de la legislación aplicable, para lo cual, el **PROVEEDOR** solicitará a la autoridad judicial o administrativa que haya emitido el requerimiento, que le dé tratamiento "Confidencial" a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en términos de lo establecido en la legislación aplicable. Asimismo, en el supuesto que el requerimiento de la autoridad sea ambiguo o no defina claramente la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL solicitada, el **PROVEEDOR** se obliga a solicitar a dicha autoridad que especifique la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL requerida.

Esta cláusula de confidencialidad continuará vigente por un período indefinido posterior a la terminación o rescisión por cualquier causa de este Contrato.

DÉCIMA SEXTA. DE LOS DATOS PERSONALES.

Las Partes reconocen y aceptan que el objeto del presente Contrato no implica el intercambio o tratamiento de Datos Personales (según dicho término se define en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares "LFPDPPP"). Sin embargo, en caso de que por alguna circunstancia se llegasen a intercambiar Datos Personales de personas físicas con motivo del presente Contrato, ambos reconocen ser Sujetos Regulados, por lo que aceptan que tratarán dichos datos conforme a los principios y deberes establecidos en la LFPDPPP así como su Reglamento y bajo las condiciones establecidas en los Avisos de Privacidad correspondientes.

ROSANG GARCIA 0625214671274424CDEB86A	HOSDRICHO RODRIGO 0625214671274424CDEB86A	RILEONANDRO PARSONS 0625214671274424CDEB86A	JULIANA SERVANTES BAROJAS 0625214671274424CDEB86A



No obstante, en los casos de tratarse de información relativa a personas morales o información utilizada con fines de representación de personas físicas que presten sus servicios para alguna persona moral o persona física con actividades empresariales y/o prestación de servicios, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la LFPDPPP.

DÉCIMA SÉPTIMA. REMISIÓN DE DATOS PERSONALES (RESPONSABLE A ENCARGADO).

Las Partes se obligan a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "LFPDPPP"), su Reglamento (el "RLFPDPPP") y demás normatividad aplicable.

Asimismo, el **PROVEEDOR** reconoce que durante la prestación de sus servicios, podrá tratar Datos Personales (según dicho término se define en la LFPDPPP) relativos a personas identificadas o identificables de los usuarios (el "Titular") del **CLIENTE**, por lo que adquirirá la condición de Persona Encargada, (en términos y según se define en la LFPDPPP), actuando por cuenta y a nombre del Responsable y/o Sujeto Regulado (según término se definen dichos términos en la LFPDPPP), siendo este último quien decide sobre las condiciones, finalidades y medios en que se lleve a cabo el tratamiento de los Datos Personales. El **PROVEEDOR**, como Persona Encargada del tratamiento, sólo podrá tratar los Datos Personales a los que tenga acceso para las finalidades establecidas en el presente Contrato y de ninguna manera para fines propios o distintos a los pactados. Asimismo, tiene estrictamente prohibido transferir los Datos Personales con personas o terceros ajenos al presente Contrato, salvo que el **CLIENTE** así lo autorice.

El **PROVEEDOR**, como Persona Encargada del tratamiento de los Datos Personales y conforme a la Ley Federal de Protección de Datos de Personales en Posesión de los Particulares ("LFPDPPP") se obliga a:

1. Tratar los Datos Personales, incluyendo los de carácter sensible, conforme a las instrucciones del Responsable y con apego al Aviso de Privacidad que para tal efecto este último hará del conocimiento de la Persona Encargada.
2. Implementar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias, a fin de resguardar los Datos Personales para evitar el uso y/o acceso no autorizado, la pérdida, destrucción o vulneración de su entorno digital, así como las medidas necesarias para resguardar en todo momento los soportes electrónicos y físicos conforme a lo establecido en el artículo 18 de la LFPDPPP.
3. Abstenerse de tratar los Datos Personales para finalidades distintas a las instruidas por el Responsable.
4. Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales tratados y cumplir con el principio de responsabilidad.
5. Suprimir los Datos Personales objeto de tratamiento una vez dado por terminado el presente Contrato de conformidad con las instrucciones que el **CLIENTE** dicte para tal efecto y enviar a este último, evidencia de dicha supresión, siempre y cuando no exista una ley que exija la conservación de éstos.

Toda transmisión de Datos Personales que el **CLIENTE** realice al **PROVEEDOR** tendrá el carácter de una remisión en términos de la Legislación de Protección de Datos; por lo que, la misma no requiere del consentimiento del Titular. No obstante lo anterior, el **CLIENTE** es responsable de cumplir todas las formalidades pertinentes para que el **PROVEEDOR** pueda procesar y/o tratar cualesquiera Datos Personales para la prestación de los Servicios, incluyendo la puesta a disposición de un Aviso de Privacidad por el cual se informe a los Titulares sobre el Tratamiento que se dará a sus Datos Personales, y en los casos en que sea necesario conforme a la Legislación de Protección de Datos, la obtención del consentimiento de los Titulares para el Tratamiento de sus Datos Personales en términos de lo anterior.

Asimismo, el **PROVEEDOR** como Persona Encargada, no podrá subcontratar ningún servicio que implique el tratamiento de los Datos Personales que remita el **CLIENTE**, salvo previa autorización

HUANG CORONA JAIROZ ID: 2857C7D4424C9EB681	RODRIGO CORONA JAIROZ ID: 2857C7D4424C9EB681	ALEJANDRO CABRERA MEZA ID: 1325F7B224445D070000	JUNIA AIDA CERVANTES BAROJAS ID: 441E0477C2875EA45461E9



expresa y otorgada por escrito por parte del **CLIENTE**. De igual manera, el **PROVEEDOR** se obliga a informar al **CLIENTE**, cualquier vulneración de seguridad que pudiese afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los Datos Personales, de manera inmediata a partir de que tuvo conocimiento de la vulneración, a fin de que el **CLIENTE** pueda tomar las medidas necesarias conforme a la LFPDPPP y su Reglamento.

En caso de que el **PROVEEDOR**, incluidos sus empleados o terceros, trate los Datos Personales en contravención a lo establecido por la LFPDPPP y su Reglamento, o en caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) o cualquier autoridad competente compruebe y/o dictamine dicho incumplimiento, el **PROVEEDOR** asumirá las sanciones y delitos aplicables, obligándose a sacar en paz y a salvo e indemnizar al **CLIENTE** de cualquier demanda, denuncia, reclamación o procedimiento judicial o administrativo que interponga el Titular o su representante, así como del procedimiento de verificación e imposición de sanciones que inicie la SABG o de cualquier otra acción legal, multa y/o gasto derivado del incumplimiento a la normatividad aplicable.

DÉCIMA OCTAVA. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES (RESPONSABLE A RESPONSABLE).

Con motivo de la prestación de los Servicios, el **PROVEEDOR** en su carácter de Sujetos Regulados y Responsables del tratamiento de los Datos Personales manifiesta que recaba directamente Datos Personales incluyendo los de carácter sensible ("Datos Personales") de los titulares (el "Titular"), para lo cual deberá poner a disposición de éstos su Aviso de Privacidad integral, siendo el **PROVEEDOR** el responsable de recabar el consentimiento expreso del Titular para el tratamiento de sus datos y para efectuar las transferencias correspondientes, así como de velar por su protección y consecuente tratamiento conforme a lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos de Personales en Posesión de los Particulares (la "LFPDPPP") y su Reglamento. El Aviso de Privacidad del **PROVEEDOR** deberá cumplir con los requisitos establecidos en la LFPDPPP para dar cumplimiento al presente Contrato y los Anexos que lleguen a celebrar las Partes.

Por su parte, el **CLIENTE** manifiesta que derivado del presente Contrato tendrá acceso a los Datos Personales únicamente de aquellas personas que el **PROVEEDOR** seleccione y considere con motivo del presente Contrato, por lo tanto, no podrá utilizar la información para una finalidad distinta a las estrictamente previstas en el Aviso de Privacidad del **PROVEEDOR**. En caso de que el **CLIENTE** requiera tratar los Datos Personales de los Titulares para nuevas finalidades, deberá poner a disposición de los Titulares el Aviso de Privacidad correspondiente y, en su caso, solicitar su consentimiento, asumiendo el carácter de Responsable conforme a la LFPDPPP.

Las Partes acuerdan que cada una de ellas cumplirá con los deberes de confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los Datos Personales, conservando en todo momento las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias conforme lo previsto en la LFPDPPP y su Reglamento.

Las Partes se obligan, en caso de sufrir alguna vulneración de seguridad que pudiese afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los Datos Personales o afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los Titulares de los Datos Personales que forman parte del presente Contrato, a informar a la contraparte respecto de lo ocurrido. Dicha notificación deberá realizarse a más tardar el día hábil siguiente a partir de que se confirme que ocurrió la vulneración, a fin de que la parte afectada pueda tomar las medidas necesarias conforme a la LFPDPPP.

Toda transferencia nacional o internacional de Datos Personales llevada a cabo por el **PROVEEDOR** para con el **CLIENTE**, deberá informarse a los Titulares en el Aviso de Privacidad del **PROVEEDOR** y contar con el consentimiento expreso de los Titulares, salvo en los siguientes supuestos:

- I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que la República Mexicana sea parte:

ILIANE
REYES
E744424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA ARDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



- II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
- III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del Responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
- IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero;
- V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia;
- VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y
- VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el Responsable y el Titular

Para cumplir con lo anterior, el **CLIENTE** manifiesta que conoce y entiende el Aviso de Privacidad Integral del **PROVEEDOR**.

En caso de que el **PROVEEDOR** trate los Datos Personales en contravención a lo establecido por la LFPDPPP, o en caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) o cualquier autoridad competente compruebe y/o dictamine dicho incumplimiento, el **PROVEEDOR**, será el único responsable del tratamiento de los Datos Personales, y asumirá las sanciones y delitos aplicables, obligándose a sacar en paz y a salvo e indemnizar al **CLIENTE** de cualquier demanda, denuncia, reclamación o procedimiento judicial o administrativo que interponga el Titular o su representante, así como del procedimiento de verificación e imposición de sanciones que inicie la SABG o de cualquier otra acción legal, multa y/o gasto derivado del incumplimiento a la normatividad aplicable, incluyendo sin limitar: honorarios de abogados y costas de juicio que surjan de o se relacionen con el incumplimiento del **PROVEEDOR**.

DÉCIMA NOVENA. REMISIÓN DE DATOS PERSONALES QUE IMPLIQUE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE (RESPONSABLE A ENCARGADO).

Las Partes se obligan a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "LFPDPPP"), su Reglamento (el "RLFPDPPP") y demás normatividad aplicable. Asimismo, el **PROVEEDOR** reconoce que durante la prestación de sus servicios, podrá tratar Datos Personales (según dicho término se define en la LFPDPPP) relativos a personas físicas identificadas o identificables de los usuarios (el "Titular") del **CLIENTE**, por lo que adquirirá la condición de Persona Encargada, (en términos y según se define en la LFPDPPP), actuando por cuenta y a nombre del Responsable (según término se define en la LFPDPPP), siendo este último quien decide sobre las condiciones finalidades y medios en que se lleve a cabo el tratamiento de los Datos Personales. El **PROVEEDOR**, como Encargado del tratamiento, sólo podrá tratar los Datos Personales a los que tenga acceso para las finalidades establecidas en el presente Contrato y de ninguna manera para fines propios o distintos a los pactados. Asimismo, tiene estrictamente prohibido transferir los Datos Personales con personas o terceros ajenos al presente Contrato, salvo que el **CLIENTE** así lo autorice.

El **PROVEEDOR**, como Persona Encargada del tratamiento de los Datos Personales y conforme a la Ley Federal de Protección de Datos de Personales en Posesión de los Particulares ("LFPDPPP") se obliga a:

- a) Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los principios y deberes aplicables que establece la Ley y el "RLFPDPPP".
- b) Tratar los Datos Personales, incluyendo los de carácter sensible, conforme a las instrucciones del Responsable y con apego al Aviso de Privacidad que para tal efecto este último hará del conocimiento de la Persona Encargada.
- c) La prestación del servicio no asume la titularidad o propiedad de la información sobre la que presta el servicio.

HUANG
BENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JONATHAN
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



- d) Implementar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias, a fin de resguardar los Datos Personales para evitar el uso y/o acceso no autorizado, la pérdida, destrucción o vulneración de su entorno digital, así como las medidas necesarias para resguardar en todo momento los soportes electrónicos y físicos conforme a lo establecido en el artículo 18 de la LFPDPPP.
- e) Abstenerse de tratar los Datos Personales para finalidades distintas a las instruidas por el Responsable.
- f) Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales tratados y cumplir con el principio de responsabilidad.
- g) Suprimir los Datos Personales objeto de tratamiento una vez dado por terminado el presente Contrato de conformidad con las instrucciones que el **CLIENTE** dicte para tal efecto y enviar a este último, evidencia de dicha supresión, siempre y cuando no exista una ley que exija la conservación de éstos.

Toda transmisión de Datos Personales que el **CLIENTE** realice al **PROVEEDOR** tendrá el carácter de una remisión en términos de la Legislación de Protección de Datos; por lo que, la misma no requiere del consentimiento del Titular. No obstante lo anterior, el **CLIENTE** es responsable de cumplir todas las formalidades pertinentes para que el **PROVEEDOR** pueda procesar y/o tratar cualesquiera Datos Personales para la prestación de los Servicios, incluyendo la puesta a disposición de un Aviso de Privacidad por el cual se informe a los Titulares sobre el Tratamiento que se dará a sus Datos Personales, y en los casos en que sea necesario conforme a la Legislación de Protección de Datos, la obtención del consentimiento de los Titulares para el Tratamiento de sus Datos Personales en términos de lo anterior.

Asimismo, el **PROVEEDOR** como Persona Encargada, no podrá subcontratar ningún servicio que implique el tratamiento de los Datos Personales que remita el **CLIENTE**, salvo previa autorización expresa y otorgada por escrito por parte del **CLIENTE**. De igual manera, el **PROVEEDOR** se obliga a informar al **CLIENTE**, cualquier vulneración de seguridad que pudiese afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los Datos Personales, de manera inmediata a partir de que tuvo conocimiento de la vulneración, a fin de que el **CLIENTE** pueda tomar las medidas necesarias conforme a la LFPDPPP y su Reglamento.

En caso de que el **PROVEEDOR**, incluidos sus empleados o terceros, trate los Datos Personales en contravención a lo establecido por la LFPDPPP y su Reglamento, o en caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) o cualquier autoridad competente compruebe y/o dictamine dicho incumplimiento, el **PROVEEDOR** asumirá las sanciones y delitos aplicables, obligándose a sacar en paz y a salvo e indemnizar al **CLIENTE** de cualquier demanda, denuncia, reclamación o procedimiento judicial o administrativo que interponga el Titular o su representante, así como del procedimiento de verificación e imposición de sanciones que inicie la SABG o de cualquier otra acción legal, multa y/o gasto derivado del incumplimiento a la normatividad aplicable.

VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES.

El **PROVEEDOR** acepta pagar al **CLIENTE** por fallas en el nivel de servicio, las penalidades establecidas en el ANEXO CINCO del presente contrato, y/o las penas convencionales que se mencionan en cualquier Cláusula o Anexos del presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFLICTO DE INTERESES Y DECLARACIÓN DE TRABAJO DE MENORES.

El **PROVEEDOR** hace constar expresamente en este acto; (i) No tener conflicto de intereses con el **CLIENTE** ya que en su constitución legal y en su operación, no existe vinculación comercial ni de otro tipo con empleados o ex-empleados del **CLIENTE**, de sus filiales, subsidiarias y/o controladora; (ii) Ninguno de los accionistas, administradores, directivos o empleados y/o sus familiares del **PROVEEDOR** mantiene alguna relación familiar o de negocios con ningún empleado o funcionario del **CLIENTE**, o bien **mantienen alguna relación que pudiera haber influido en la negociación o**

ALVARO
PENA
6429012491E74424C5B80A

RODRIGO
RODRIGO QUIROZ
64C9223012A0FD17020FFA

ALVARO
GARCIA MEZA
644F1B26F1B0244A8D0705CD

JULIANA
STEYANATES BAROJAS
644F1B26F1B0244A8D0705CD



celebración del Contrato, o que pudiera influir en su ejecución; (iii) En caso de existir un posible conflicto de intereses, el **PROVEEDOR** se obliga a informar al **CLIENTE**.

El **PROVEEDOR** declara que en la ejecución de las obligaciones a que se refiere el presente Contrato no contratará o mantendrá contratados ni directa ni indirectamente, a personal menor de edad en incumplimiento a las legislaciones internacionales en defensa de los infantes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD.

Las partes acuerdan que el **PROVEEDOR** se obliga a desarrollar y ejecutar los Servicios en tiempo y forma, con estricto apego a lo establecido en el presente Contrato y en las **Guías**, en el entendido que la responsabilidad del **PROVEEDOR** se encuentra limitada según los términos y condiciones incluidos en las **Guías**.

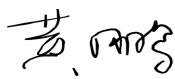
VIGÉSIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y NO RECLUTAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN

Queda expresamente convenido que el **PRESTADOR** no estará subordinado laboralmente al **CLIENTE** ni éste se encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que no existe ningún nexo o relación laboral entre las Partes. Asimismo, las Partes no podrán ser consideradas como unidad económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo ni se encuadran dentro de los supuestos contenidos en los artículos 12, 13, 14, y 15 de la Ley Federal del Trabajo por no considerarse que el presente contrato es una prestación de servicios especializados al no proporcionar o poner a disposición trabajadores de EL **PRESTADOR** en beneficio del **CLIENTE**, para la prestación de los servicios objeto del presente contrato.

El **PRESTADOR** manifiesta que la organización que encabeza opera independientemente del **CLIENTE** y cuenta con capacidad, solvencia económica, diversos clientes, conocimientos, amplia experiencia, elementos, recursos, material, equipo, personal y, en general, con los elementos propios, necesarios y suficientes para cumplir con las obligaciones previstas a su cargo en el presente Contrato, por lo que el **PRESTADOR** es el responsable de cumplir con las obligaciones de carácter laboral, así como de seguridad social o de cualquier otra naturaleza, que deriven de las relaciones con todo el personal que utilice o llegara a contratar para cumplir con el objeto del presente instrumento. Ambas Partes están de acuerdo que las únicas relaciones jurídicas entre ellas son las derivadas del presente Contrato, razón por la cual, el **PRESTADOR** será el único responsable del personal que utilice en relación con los servicios objeto del presente Contrato, el cual se encontrará bajo su inmediata dirección y dependencia.

Toda vez que el **PRESTADOR** cumplirá con las obligaciones previstas a su cargo en este Contrato con elementos técnicos y personal propio, este último reconoce que es y será en todo tiempo y lugar, el único patrón del personal que utilice o llegara a contratar y, por lo tanto, responsable de todas las obligaciones emanadas de la relación laboral con dicho personal, conforme a la legislación laboral y de seguridad social aplicables y se obliga a mantener al **CLIENTE**, sus representantes, consejeros, socios y accionistas libres de dicha responsabilidad; así como sus subsidiarias filiales y partes relacionadas a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad laboral, civil, penal, fiscal o de cualquier otra naturaleza que se establezca o se llegará a establecer en relación con este Contrato.

Por lo anterior, para el caso de que el **CLIENTE**, sus subsidiarias, filiales y/o partes relacionadas llegasen a ser citados en el Centro de Conciliación Federal o Local en un procedimiento de conciliación prejudicial, o bien, sea demandados laboralmente por el personal utilizado o que llegara a contratar el **PRESTADOR** para cumplir con las obligaciones previstas a su cargo en este instrumento, por cualquier causa, alegándose que el **CLIENTE** o sus representantes, consejeros, socios y/o accionistas son patrón, patrón solidario y/o patrón sustituto del demandante o beneficiarios del servicio, bien sea en juicios individuales u otro procedimiento contencioso de naturaleza laboral y por tanto, asume cualquier responsabilidad laboral que se haya generado y/o se genere con motivo de sentencias dictadas por los tribunales laborales competente locales y federales y/o multas y/o

 JUAN BAROJAS C2875EA45461E9	 RODRIGO GUIRÓS C2875EA45461E9	 RODRIGO GUIRÓS C2875EA45461E9	 JUAN BAROJAS C2875EA45461E9
---	---	---	---



sanciones que deriven de los Centros de Conciliación y Registro Laboral y/o cualquier autoridad laboral competente, el **PRESTADOR** se obliga a sacar en paz y a salvo al **CLIENTE** sus representantes, socios y/o accionistas de estos procedimientos, a cubrir los gastos de dichas reclamaciones o demandas, incluyendo los honorarios razonables de los abogados. Todo lo expuesto en esta cláusula se hace extensivo respecto a cualquier otra responsabilidad del **PRESTADOR** frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y/o ante cualquier autoridad laboral y obrero/patronal, ya sea nacional y/o extranjera.

De igual manera, el **PRESTADOR** se obliga a sacar en paz y a salvo al **CLIENTE**, sus subsidiarias, filiales, partes relacionadas que se vinculen directa o indirectamente con el **CLIENTE**, de cualquier acción que se intente por motivo de firma o titularidad de Contrato Colectivo de Trabajo que intente cualquier sindicato; por lo que el **PRESTADOR** responderá y cubrirá cualquier gasto que el **CLIENTE** erogare con motivo de un conflicto de esta naturaleza

Adicional e independientemente de las obligaciones del **PRESTADOR** indicadas en los párrafos inmediatos anteriores, para el eventual caso en que **CLIENTE**, sus subsidiarias, filiales, partes relacionadas vinculadas directa o indirectamente con el **CLIENTE**, llegasen a resultar condenadas y/o ejecutadas y/o afectadas en sus bienes, recursos, activos, propiedades, recursos por resolución de autoridad, en cualquier procedimiento iniciado por algún trabajador, **PRESTADOR** de servicios, **PROVEEDOR**, comisionista, socio o colaborador alguno, el **PRESTADOR** se obliga a resarcir o reponer cualquier monto o afectación que hubiese sufrido el **CLIENTE**, sus subsidiarias, filiales, partes relacionadas vinculadas directa o indirectamente con el **CLIENTE** sin necesidad de declaración judicial alguna, obligándose el **PRESTADOR** a recuperar cualquier pérdida del **CLIENTE**, sus subsidiarias, filiales, partes relacionadas vinculadas directa o indirectamente con el **CLIENTE** de forma inmediata.

Asimismo, para evitar una competencia desleal entre las Partes y por temas de confidencialidad, durante toda la vigencia del presente Contrato y hasta 12 (doce) meses después de su terminación por cualquier causa, el **PROVEEDOR** se abstendrá de:

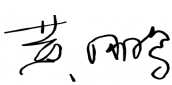
- a) Iniciar un proceso de reclutamiento, contratar, ofrecer empleo o negociar con ningún empleado, socio, **PRESTADOR** de servicios profesionales, comisionistas mercantiles y/o cualquier persona que haya tenido una relación contractual de naturaleza civil, mercantil o laboral con el **CLIENTE**, sus partes relacionadas o su grupo económico, ya sea directa o indirectamente, sin el consentimiento previo por escrito del **CLIENTE** a través de su representante legal debidamente facultado para ello.
- b) Interferir en las relaciones del **CLIENTE** con sus empleados, socios, Prestadores de servicios profesionales, comisionistas mercantiles y/o con cualquier persona que tenga una relación contractual de naturaleza civil, mercantil o laboral con el **CLIENTE**, sus partes relacionadas o su grupo económico.

En caso de incumplimiento a lo estipulado en la presente cláusula, el **PROVEEDOR** cubrirá los daños y perjuicios que en su caso ocasione al **CLIENTE**, asimismo, el Contrato podrá ser rescindido por este último sin responsabilidad alguna, mediante simple aviso por escrito al **PROVEEDOR**, sin necesidad de resolución judicial al respecto.

VIGÉSIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

Las Partes convienen expresamente, en que el **PROVEEDOR** tiene prohibido subcontratar total o parcialmente los servicios pactados en el presente contrato.

Las Partes convienen expresamente, en que el **PROVEEDOR**, podrá contratar servicios especializados para poder llevar a cabo los servicios pactados en el presente contrato, única y exclusivamente salvo autorización expresa por parte del **CLIENTE** siempre y cuando sea con el objeto de cubrir el servicio materia del presente contrato, no obstante lo anterior, la relación comercial única

PRESTADOR	PROVEEDOR	CLIENTE	TESTIGO
			



y exclusivamente será entre el **CLIENTE** y el **PROVEEDOR** obligándose este último a responder en todos los casos por los servicios especializados contratados.

VIGÉSIMA QUINTA. INDEPENDENCIA ENTRE LAS PARTES.

Fuera de lo estipulado en este Contrato, el **CLIENTE** es persona independiente del **PROVEEDOR** y de ninguna manera, podrá a éste considerársele su representante legal, ni que se le ha otorgado derecho o autoridad diferente a la que por virtud de este Contrato se le otorga, para no generarle al **CLIENTE** posible obligación o responsabilidad, expresa o tácita de manera directa o indirecta.

La relación legalmente contractual entre el **CLIENTE** y el **PROVEEDOR** será la de dos partes independientes que contratan respecto de la prestación mercantil contemplada en el presente Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. VIGENCIA.

Las Partes manifiestan que el presente Contrato estará vigente a partir del 04 de mayo del 2026 al 06 de marzo del 2027.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

El **CLIENTE** tendrá la posibilidad de dar por terminado este Contrato en cualquier momento y sin responsabilidad alguna dando una notificación por escrito al **PRESTADOR** con 30 (treinta) días naturales de anticipación y sin necesidad de resolución judicial previa.

En caso de que, a la fecha de terminación de este Contrato, existan pagos pendientes de cubrir por parte del **CLIENTE** por servicios efectivamente prestados y aceptados a satisfacción del **CLIENTE**, este último los liquidará contra la carga de la(s) factura(s) respectiva(s) en el sistema electrónico de facturación del **CLIENTE** y conforme a los plazos de pago establecidos en el presente Contrato. Las Partes acuerdan y reconocen que el **CLIENTE** bajo ningún supuesto o interpretación estará obligado a asumir la totalidad o parte de los costos en que haya incurrido el **PRESTADOR** para ejecutar las obligaciones contraídas al amparo del presente Contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. CAUSAS DE RESCISIÓN.

El presente Contrato podrá ser rescindido por el **CLIENTE** en cualquier momento, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna por su parte o de su representante y sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso tuviere el **PROVEEDOR**, cuando este último o el personal a su cargo:

- a) Incurra en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato o sus Anexos; y/o
- b) Cometa algún delito en contra del **CLIENTE** o cualquiera de sus socios, accionistas, consejeros, filiales, subsidiarias y/o en contra de quien legalmente represente sus intereses; y/o
- c) Viole las obligaciones de confidencialidad contenidas en este Contrato, el secreto profesional o transmita por cualquier medio a Viole las obligaciones de confidencialidad contenidas en este Contrato, el secreto profesional o transmita por cualquier medio a
- d) Se declare o sea declarado en concurso mercantil o quiebra, sea declarado o emplazado a huelga o ceda, grave o traspase sus bienes de tal manera que pudiera afectar a criterio del **CLIENTE** la ejecución del presente Contrato; y/o.
- e) Actúe con dolo o mala fe a criterio del **CLIENTE**; y/o
- f) Por cualquier otro incumplimiento o retraso imputable al **PROVEEDOR** en el cumplimiento de las obligaciones que a criterio del **CLIENTE** sea injustificable y conforme al presente Contrato y sus Anexos.
- g) Si el **PROVEEDOR** es presunto responsable por dedicarse a la venta indiscriminada de productos controlados, drogas, lavado de dinero, contrabando o se encuentra relacionado directa o indirectamente con cualquier conducta que las leyes de México o cualquier ley internacional la clasifique o configure como delincuencia organizada u otro similar.

--	--	--	--



- h) Para efectos de lo anterior, bastará cualquier mención, nota informativa, reportaje, publicación periodística o investigación difundida en medios de comunicación de alcance nacional o internacional en la que se mencione o relacione al **PROVEEDOR** con alguna de estas actividades ilícitas, para que la **CLIENTE** considere dicho indicio como razonablemente veraz sin necesidad de esperar resolución judicial, investigación oficial ni pronunciamiento de autoridad alguna, ya que esto, lo pone en riesgo reputacional, legal, operativo, contractual y/o financiero.

En caso de que el **PROVEEDOR** se encuentre en cualquiera de los supuestos descritos con anterioridad o exista cualquier otro incumplimiento por parte del **PROVEEDOR**, el **CLIENTE** lo notificará por escrito al **PROVEEDOR** quien, en caso de ser posible, contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles para remediar el incumplimiento. En caso de que el **PROVEEDOR** no remediare el incumplimiento en el término señalado o bien a juicio del **CLIENTE** cuando no proceda dicho remedio, el presente Contrato se dará por terminado, subsistiendo la obligación del **PROVEEDOR** de pagar los daños y perjuicios que le ocasione al **CLIENTE**, o las penas convencionales establecidas en el presente Contrato y sin perjuicio de las fianzas o cualquier otra garantía que en su caso hayan sido otorgadas o demás acciones que pueda ejercer el **CLIENTE**.

Si el **PROVEEDOR** es presunto responsable por dedicarse a la venta indiscriminada de productos controlados, drogas, lavado de dinero, contrabando o se encuentra relacionado directa o indirectamente con cualquier conducta que las leyes de México o cualquier ley internacional la clasifique o configure como delincuencia organizada u otro similar. Para efectos de lo anterior, bastará cualquier mención, nota informativa, reportaje, publicación periodística o investigación difundida en medios de comunicación de alcance nacional o internacional en la que se mencione o relacione al **PROVEEDOR** con alguna de estas actividades ilícitas, para que el **CLIENTE** considere dicho indicio como razonablemente veraz sin necesidad de esperar resolución judicial, investigación oficial ni pronunciamiento de autoridad alguna, ya que esto, lo pone en riesgo reputacional, legal, operativo, contractual y/o financiero.

VIGÉSIMA NOVENA. FUERZA MAYOR.

Ante el evento de un caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera parcial o totalmente la ejecución del presente Contrato, el mismo podrá darse por terminado por cualquiera de las Partes mediante un aviso por escrito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a que esta circunstancia haya ocurrido, obligándose las Partes a realizar los ajustes necesarios por honorarios y Servicios realizados.

TRIGÉSIMA. CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS.

EL **PROVEEDOR** no podrá ceder parcial o totalmente los derechos y/o obligaciones derivadas de este Contrato, sin la autorización previa y por escrito del **CLIENTE** con al menos 30 (treinta) días de anticipación.

El **CLIENTE** a su libre elección y sin responsabilidad alguna, podrá ceder sin limitación sus derechos y/o obligaciones derivadas de este Contrato, mediante previa notificación al **PROVEEDOR** con al menos 10 (diez) días naturales de anticipación.

En caso de incumplimiento de la obligación prevista en esta Cláusula, el **PROVEEDOR** asumirá, de manera unilateral, las responsabilidades que surgieran con dichos terceros, liberando al **CLIENTE** de cualquier responsabilidad al respecto. Asimismo, en este supuesto, el **CLIENTE** podrá rescindir este Contrato, mediante simple aviso por escrito al **PROVEEDOR**, sin necesidad de resolución judicial al respecto.

TRIGÉSIMA PRIMERA. FUSIÓN O ESCISIÓN.

El **PROVEEDOR** conviene que en el supuesto de que el **CLIENTE** se fusionara o escindiera con alguna sociedad, y se extinguiera con motivo de dicha fusión o escisión, la sociedad fusionante o escindida resultante de dicha fusión o escisión adquirirá del **CLIENTE**, entre otros activos y pasivos,

HUANG 6A2B223652A0F2417820FFA1	RODRIGO 6A2B223652A0F2417820FFA1	ALEJANDRO 6A441B291B5E2444BD0709CD	JUNIA AIDA 6A441EBC77C2875EA45461E9



la totalidad de los derechos y obligaciones que le derivan respecto del presente instrumento, los cuales no se verán afectados en forma alguna por la fusión, escisión o por la substitución por la sociedad fusionante y/o escindida o escidente, y la que resulte quedará obligada a cumplir cabalmente con todas las obligaciones asumidas en este Contrato en los términos que el mismo obliga frente al **PROVEEDOR**.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. GASTOS E IMPUESTOS.

Cada una de las Partes será total y enteramente responsable de (i) los gastos en los que incurra con motivo de la celebración de este Contrato y sus **ANEXOS**, y (ii) del pago de los impuestos que cause con motivo de la celebración de este Contrato y sus **ANEXOS** o del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo.

TRIGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES FICALES.

Cada una de las Partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tenga la obligación de cubrir por motivo de, así como por ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus Anexos, sin perjuicio de que el **CLIENTE**, realice las retenciones que le impongan las leyes de la materia, respecto de los pagos que haga al **PROVEEDOR**."

TRIGÉSIMA CUARTA. ARTÍCULO 69-B CÓDIGO FISCAL.

En caso de que el **PRESTADOR** resulte listado conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, tanto en el listado provisional como en el listado definitivo, estará obligado a notificar por escrito al **CLIENTE** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a que tenga conocimiento de esta situación.

En caso de que el **PRESTADOR** resulte listado de forma provisional conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se suspenderán los pagos que hasta ese momento le adeude el **CLIENTE** por cualquier servicio, bien o disposición del Contrato, incluso si los servicios/bienes ya fueron prestados o entregados.

Los pagos podrán reanudarse únicamente en caso de que el **PRESTADOR** demuestre con la documentación idónea, que consiguió desvirtuar dicha situación y por lo tanto fue retirado de la lista provisional conforme al artículo en comento, misma que deberá ser enviada al correo designado por el **CLIENTE** para su revisión.

En caso de reanudación, dicha suspensión de los pagos no generará actualización ni intereses, por derivar de una situación ajena e inimputable al **CLIENTE**.

Se considerará causal de rescisión del presente Contrato, sin responsabilidad alguna para el **CLIENTE**, el listado definitivo del **PRESTADOR** conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Dicha rescisión operará de facto desde la fecha de la mencionada publicación.

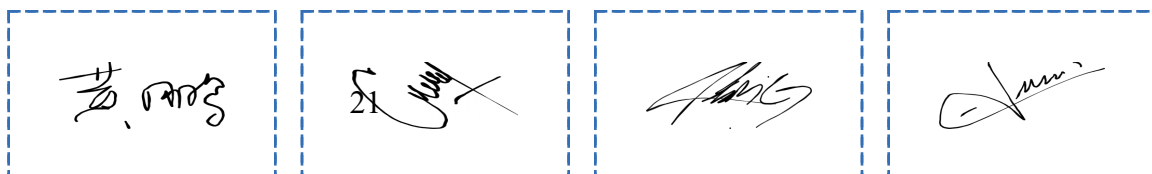
El **PRESTADOR** se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al **CLIENTE** de cualquier consecuencia ya sea fiscal, administrativa e incluso penal, que derive de su publicación definitiva conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Dicha indemnización incluirá, entre otras, la devolución inmediata del total de los montos pagados por el **CLIENTE** al **PRESTADOR**, con el fin de que el primero pueda corregir su situación fiscal ante las autoridades correspondientes.

TRIGÉSIMA QUINTA. INTEGRIDAD Y COMBATE EN LA CORRUPCIÓN.-

Durante la vigencia del presente Contrato, el **PRESTADOR** se obliga a cumplir con las Leyes Anticorrupción (según se define más adelante). Asimismo, el **PRESTADOR** se compromete y se hace responsable de que sus accionistas, socios directivos, funcionarios, empleados, agentes

RUANG BENIC 672402B57C74042AC4E8B89 RODRIGO GONZALEZ 67242236E2A0F171782047FA ALEJANDRO GARCIA MEZA 6724162F9B5E274B81D706C JUNA AIDA CERRANTES BAROJAS 6724162F7C2875EA45461E9





contratistas, subcontratistas e intermediarios –que actúen en su nombre, representación, por su cuenta o beneficio–, cumplan con las Leyes Anticorrupción.

El **PRESTADOR** reconoce que ha actuado y se compromete a actuar de manera ética, íntegra y transparente y no cometerá o participará, directa o indirectamente, en actos o hechos de corrupción en cualquiera de sus formas, incluyendo el soborno y pagos de facilitación a Servidores Públicos (como dicho término se define más adelante).

Para efectos de este Contrato, se entiende por “Servidor Público” cualquier empleado o funcionario del gobierno federal, estatal, local o municipal, ya sea del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo a los empleados de organismos autónomos o empresas productivas del Estado o sus subsidiarias; cualquier persona que sea candidato a puesto o cargo público o en algún partido político, o los funcionarios de un partido político, y los representantes de organizaciones internacionales públicas o autoridades extranjeras.

En tanto el **PRESTADOR** diseñe e implemente sus propias políticas o programa anticorrupción que le permita prevenir, mitigar, identificar y sancionar hechos que violen las Leyes Anticorrupción, el **PRESTADOR** se adhiere al Código de Ética y Conducta del **CLIENTE**, así como a las políticas del **CLIENTE**. El **PRESTADOR** manifiesta conocer el contenido de dichas políticas y cumplir con las mismas.

El **PRESTADOR** deberá mantener libros y registros contables que cumplan con las normas de información financiera que reflejen con exactitud y precisión todas sus operaciones, así como políticas o sistemas de control interno que permitan detectar y evitar pagos ilícitos a Servidores Públicos. El **PRESTADOR** no deberá alterar, sustraer o desvirtuar los registros y libros contables para modificar la naturaleza de las transacciones y encubrir operaciones ilícitas. El **CLIENTE** estará facultado para revisar los libros y registros contables del **PRESTADOR** con la finalidad de verificar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Contrato en materia de combate al soborno y a la corrupción. Durante la vigencia del presente Contrato, y por un plazo de 7 (siete) años posterior a su terminación, el **PRESTADOR** deberá mantener, conservar y resguardar toda la información, libros, registros y documentación relacionados con el mismo; y el **PRESTADOR** deberá entregar al **CLIENTE** dicha información, libros, registros y documentación en caso de presentarse alguna investigación con motivo de la violación a las Leyes Anticorrupción relacionada con este Contrato.

En relación con terceros bajo control, o sujetos a determinante influencia del **PRESTADOR**, incluyendo pero no limitado a agentes, consultores para el desarrollo de negocios, representantes de ventas, agentes aduanales, consultores generales, revendedores, subcontratistas, franquiciatarios, abogados, contadores o intermediarios similares, que actúen a en nombre del **PRESTADOR** en relación con comercialización o ventas, en la negociación de contratos, en la obtención de licencias, permisos u otras autorizaciones, o en relación con cualquier acción que beneficie al **PRESTADOR**, o como subcontratistas en la cadena de suministro del **PRESTADOR**, éste deberá instruirles para que no se involucren ni toleren ningún acto de corrupción; no utilizarlos como conducto para cometer algún acto de corrupción; contratarlos solo en la medida necesaria para el desarrollo normal del negocio del **PRESTADOR**; y no pagarles una remuneración mayor a la apropiada por los servicios que le presten.

El incumplimiento de las Leyes Anticorrupción o de cualquier obligación de dicha naturaleza contenida en este Contrato, facultará al **CLIENTE** a rescindir el mismo, mediante una simple notificación por escrito al **PRESTADOR** y sin necesidad de resolución judicial. Adicionalmente, el **PRESTADOR** sacará en paz y a salvo al **CLIENTE** de cualquier investigación, demanda, juicio o responsabilidad que derive de dicho incumplimiento y deberá reembolsar todos los gastos y costos razonables que tuviere que erogar el **CLIENTE** por tal motivo.

“Leyes Anticorrupción”: Se refieren conjuntamente a los siguientes ordenamientos: (i) La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley	RUANG 0A2B062B37E74442C35E0B6A	RODRIGO 0A262236E2A0F441E26FFA	ALEJANDRO 0A1B291B32445B8D0A3C3C	JUNIA AIDA 0A47EBC717
--	---	---	---	----------------------------------

HUANG RONG 0A26B02D57E744242C9ED681	RODRIGO CORONA GONZALEZ 0A262236E260D411103FFFA	ALEJANDRO SANCHEZ MEZA 0A11B251B32E2A18D0079C6C	JUNIA AIDA FERNANDES BAROJAS 0A441EDC7F02875EA5461E9
se refieren conjuntamente a los siguientes ordenamientos: (i) La Ley General Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley			
			



Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicadas en el Diario Oficial de la Federal de fecha 18 de julio de 2016; (ii) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según resulte aplicable, y (iii) todas las leyes y reglamentos en materia de anticorrupción, antisoborno y antilavado emitidas en cualquier otro país y que les sea aplicable a cualquiera de las Partes.

TRIGÉSIMA SEXTA. DISPOSICIONES LEGALES CON LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

El **PRESTADOR** se obliga a cumplir con todas las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT, incluyendo aquellas emitidas por autoridades nacionales y extranjeras, así como mantener mecanismos de control interno que permitan mitigar riesgos relacionados con dichas actividades ilícitas.

En caso de que el **PRESTADOR** incumpla con cualquiera de las declaraciones u obligaciones descritas en la presente cláusula, será responsable frente al **CLIENTE** de sacarlo en paz y a salvo, y, en su caso, de indemnizarlo por cualquier daño o perjuicio que sufra el **CLIENTE** derivado de dicho incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que dicho incumplimiento facultará al **CLIENTE** para rescindir el contrato sin responsabilidad alguna, mediante simple aviso por escrito al **PRESTADOR**, sin necesidad de resolución judicial al respecto.

El **PRESTADOR**, ya sea persona física o moral, nacional o extranjera, reconoce y acepta que, para efectos del presente contrato y en cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT, se entenderá por Delitos Predicados o Subyacentes aquellos que constituyen fuente de recursos de procedencia ilícita conforme a la legislación mexicana aplicable.

Para efectos de la legislación mexicana, en particular el Código Penal Federal y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se consideran Delitos Precedentes o Subyacentes de operaciones con recursos de procedencia ilícita, todos aquellos en los cuales por su comisión se obtengan como beneficio recursos, sin limitación alguna.

Las Partes se obligan a cumplir con todas las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y cumplimiento de sanciones internacionales, incluyendo pero no limitándose aquellas que por jurisdicción local y/o extranjera aplicable correspondan, incluyendo aquellas emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Estado de EE.UU., en relación con la designación de organizaciones como Organización Terrorista Extranjera (FTO), Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) o equivalentes.

Cada parte declara y garantiza que ni ella, ni sus afiliadas, directivos, empleados, representantes o beneficiarios finales:

- a) Están listados en registros nacionales o internacionales de personas bloqueadas o sancionadas;
- b) Han sido designados como parte de una Organización Terrorista Extranjera (FTO), Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), o equivalentes;
- c) Mantienen relaciones comerciales, financieras o de cualquier otra índole con personas físicas o morales vinculadas directa o indirectamente con organizaciones criminales, incluyendo, pero no limitadas a los cárteles mexicanos designados como FTO o SDGT (Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Golfo, entre otros).

Las Partes se comprometen a implementar y mantener políticas y procedimientos adecuados de debida diligencia, identificación de clientes, monitoreo de operaciones y reportes, conforme a la legislación aplicable.

HUANG
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

GINA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en esta cláusula será considerado como causa grave de terminación anticipada del contrato, sin responsabilidad para la parte cumplida. Además, la parte incumplida será responsable por todos los daños, perjuicios, sanciones administrativas, penales o comerciales que se deriven de dicho incumplimiento.

Las Partes reconocen que cualquier relación directa o indirecta con entidades o personas vinculadas a organizaciones designadas como FTO o SDGT puede generar un riesgo de contagio reputacional, legal y financiero, por lo que se comprometen a actuar con la máxima diligencia para evitar cualquier exposición a dichos riesgos tanto de forma directa como indirecta.

Esta cláusula será interpretada conforme a las leyes mexicanas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de normas internacionales cuando así lo exija la naturaleza transnacional de las operaciones o la jurisdicción de las partes. Las Partes acuerdan cooperar con las autoridades competentes nacionales e internacionales en caso de investigaciones relacionadas con los temas aquí tratados.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. ÉTICA COMERCIAL.

EL **PROVEEDOR** no favorecerá a ningún empleado o funcionario del **CLIENTE** o a cualquier Persona designada por tal empleado o funcionario, con dádivas, consideraciones monetarias o de cualquier otra especie, o con servicios a un precio menor a su valor de mercado.

TRIGÉSIMA OCTAVA. ENCABEZADOS.

Los encabezados y los nombres de las Cláusulas de este Contrato son únicamente para facilitar su identificación y referencia, y en ningún momento, deberán ser utilizados para interpretar disposición alguna del mismo.

TRIGÉSIMA NOVENA. ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.

Este Contrato contiene el acuerdo total de las Partes y deja sin efectos cualquier otra negociación, acuerdo, obligación y/o comunicación entre éstas, sea oral o escrita, anterior a la fecha de celebración del presente instrumento y en relación con el contenido del mismo.

El presente Contrato se firma con base en el principio rector y fundamental de Autonomía de la Voluntad, que rige la libertad que tienen las personas para celebrar actos jurídicos particulares y determinar su contenido y efectos, por lo que las Partes ratifican el contenido de este instrumento mediante su firma y renuncian a cualquier otra obligación que vaya en contra del presente acuerdo de voluntades.

CUADRAGÉSIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Las Partes acuerdan que, para modificar los términos del presente Contrato, la modificación deberá hacerse de común acuerdo en documento por escrito en el que consten las firmas de conformidad de los representantes de ambas partes.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. CONFLICTOS ENTRE DOCUMENTOS. Este Contrato y sus correspondientes anexos, convenios modificatorios, *addendums* y/o apéndices, deberán ser leídos en su totalidad para que ambos se complementen y su interpretación sea armónica y no literal, sin embargo, en caso de conflicto irreconciliable en los términos de los documentos, prevalecerá el presente Contrato sobre los instrumentos legales derivados, sin que ello afecte la ejecución del objeto del presente Contrato, ni que sea causa para ampliar el plazo de su cumplimiento y/o ejecución.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Irrenunciabilidad.

En caso de que el **CLIENTE** deje de ejecutar o requerir del **PROVEEDOR** el estricto cumplimiento de las Cláusulas que integran el presente, no constituirá renuncia presente o futura de dichas disposiciones y no afectarán ni deteriorará de ninguna manera los derechos conferidos a favor del **CLIENTE** por virtud de la celebración del presente instrumento legal.

HUANG
PENG
6A28B02B57E74424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



CUADRAGÉSIMA TERCERA. DOMICILIOS.

Para todos los efectos relativos al cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las Partes señalan como domicilio los mencionados respectivamente en el apartado de las Declaraciones del presente Contrato.

Todos los avisos, notificaciones o comunicaciones deberán realizarse por escrito firmadas por un representante legal mediante correo certificado o mensajería privada con acuse de recibo, o en caso de hacerse por medios digitales, mediante la comprobación fehaciente de acuse de recibo del receptor o destinatario conforme a lo establecido en los artículos 1803 y 1834 Bis del Código Civil Federal, los artículos 89, 114 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, 17-F del Código Fiscal de la Federación.

Cualquier cambio de domicilio o persona de contacto deberá notificarse por escrito con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación, en caso contrario, todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen en el último domicilio designado, surtirán plenamente sus efectos.

Hasta en tanto las Partes no se notifiquen cualquier cambio de domicilio, las notificaciones, avisos o comunicaciones que deban efectuarse bajo este Contrato se considerarán válidas si se efectúan en los domicilios mencionados anteriormente.

Sin perjuicio de lo anterior, para las comunicaciones relacionadas con la administración del presente Contrato y sus Anexos (excluyendo aquellas que conlleven modificaciones y/o la terminación parcial o total por cualquier causa), las Partes designan a las siguientes personas:

EL CLIENTE:

Nombre(s): Alejandro García Meza
Correo(s) electrónico(s): algarcia@elektra.com.mx

EI PROVEEDOR:

Nombre(s): Huang Peng
Correo(s) electrónico(s): peter.huang@imile.me

Lo anterior, en el entendido de que los representantes o apoderados legales que suscriben el presente o, aquellos que acrediten fehacientemente su personalidad, estarán en todo momento facultados para los efectos precisados en el párrafo anterior, así como para poder sustituir o designar nuevos responsables con simple correo electrónico enviado al responsable de la otra parte o, en su defecto, por medio de escrito con firma autógrafa.

CUADRAGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES.

Ambas partes manifiestan que cualquier notificación que se hagan, deberán ser realizadas por escrito y conservar el acuse de recibo de la parte contraria. Toda notificación deberá ser dirigida a los domicilios señalados por cada una de las Partes respectivamente, en el capítulo de declaraciones de este Contrato.

CUADRAGÉSIMA QUINTA. EQUIDAD DE GÉNERO.

El **PRESTADOR** se obliga a implementar las medidas y políticas necesarias para la prevención, identificación, atención y erradicación de casos de discriminación, violencia, acoso durante la prestación de los Servicios, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa los casos de acoso y hostigamiento sexual, violencia psicológica, física, emocional y cualquier tipo de violencia por razones de género, raza, color, origen étnico, orientación sexual, etc. En virtud de lo anterior, el **PRESTADOR** se obliga a que el personal que participe en la prestación de los servicios cumpla con lo antes señalado.

Signature of Huang Peng (Huang Peng)
Signature of Alejandro García Meza (Alejandro García Meza)
Signature of Rodrigo Barojas (Rodrigo Barojas)
Signature of Julia Aída Barojas (Julia Aída Barojas)

6A28B02B57E744424C5EB68A
6A2B2236E2A0FD417820FFFA
6A441B291B5E2444BD0709CD
6A441EBC77C2875EA45461E9



En este sentido, el personal del **PRESTADOR** se obliga a conducirse con una conducta de respeto frente al **CLIENTE**, su personal, cualquier tercero y entre el propio personal del **PRESTADOR**, facultando al **CLIENTE** a llevar a cabo la aplicación de medidas y/o investigaciones derivadas del incumplimiento a lo aquí dispuesto durante la prestación de los Servicios. De igual forma el personal del **PRESTADOR** que viole lo anterior, quedará sujeto a las sanciones establecidas en la legislación aplicable en caso de ejercerse alguna acción legal en su contra.

El incumplimiento a lo anterior por parte del **PRESTADOR** facultará al **CLIENTE** a llevar a cabo la rescisión del Contrato de manera inmediata por parte del **CLIENTE** y sin responsabilidad alguna, mediante simple aviso por escrito al **PRESTADOR**, sin necesidad de resolución judicial al respecto.

CUADRAGÉSIMA SEXTA. FIRMA ELECTRÓNICA.

Las Partes reconocen y aceptan que podrán utilizar para solicitar, completar y firmar el presente acuerdo de voluntades, medios y plataformas electrónicas, así como firmarlo con cualquier modalidad de firma electrónica, incluidas aquellas emitidas por una autoridad certificadora, conforme a lo establecido en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, 1803 párrafo primero, fracción I y 1834 Bis del Código Civil Federal, los artículos 89, 96, 97, 98, 99, 114 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, 17-F del Código Fiscal de la Federación o aquellos que los sustituyan, y reconocen y aceptan de manera expresa, que la firma electrónica estampada en el documento electrónico en el que se contenga el presente Contrato, pertenece exclusivamente a cada una de las Partes, que cada una de ellas aprueba el contenido de la información incluida en el documento electrónico, así como la integridad de dicho contenido y las obligaciones que asumen a través del mismo, y que para ello podrán utilizar algún programa, sistema, aplicación o plataforma electrónica, propia o de terceros, que provea el servicio para firmar electrónicamente, por lo que, en tal caso, aceptan ambas Partes usar dicho servicio y seguir las instrucciones para el firmado electrónico del documento, pues dicha forma de firmar les resulta idónea para los fines del presente instrumento, y atento a ello, declaran bajo formal protesta de decir verdad que cada una de las Partes y sus representantes son quienes dicen ser, que reconocen y aceptan de manera expresa que la firma electrónica estampada en el documento electrónico produce los mismos efectos jurídicos que su firma autógrafa, y que en caso de disputa acerca de la misma, se obligan a reconocer su validez, integridad, eficacia y no repudio para todos los efectos legales a que haya lugar.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Contrato, las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de leyes de los tribunales ubicados en la Ciudad de México, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios presentes, o futuros o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las Partes el contenido del presente Contrato y de sus anexos respectivos que forman parte integrante del mismo, por lo que conocedoras de sus alcances legales, los firman en medios electrónicos; para tal efecto, reconocen que, al firmarlos en dichos medios, se obtendrá una Constancia de Conservación del Mensaje de datos, emitida por un prestador de Servicios de Certificación de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana "*NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos*" o aquella que se encuentre vigente, con la fecha y hora en que se firme electrónicamente en su totalidad el presente instrumento y de sus anexos, misma que será la fecha cierta de firma; no obstante, todos los efectos del Contrato y de sus anexos comenzarán en la fecha señalada en la cláusula de vigencia.

Las Partes manifiestan que en la elaboración del presente Contrato no medió dolo, mala fe, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiere invalidarlo, y en consecuencia de lo anterior lo suscriben el **04 de mayo del 2026** en la Ciudad de México.

HUANG
PENG
6A28B02B57E74424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9

[SIGUE HOJA DE FIRMAS]



EL PROVEEDOR
IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S.
DE R.L DE C.V.,

HUANG
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

Huang Peng
Apoderado Legal

EI CLIENTE
COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS
DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9

Junia Aida Cervantes Barojas
Representante Legal

Asistido por:

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

Rodrigo Corona Quiroz
Compras Logística del Cliente

Asistido por:

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

Alejandro García Meza
Embarques de Almacenes del Cliente

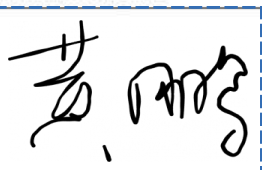
[HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA DE REFACCIONES DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2026, CELEBRADO ENTRE IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S. DE R.L DE C.V., Y COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.]

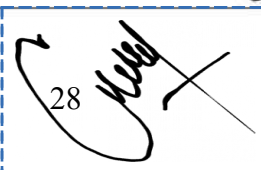


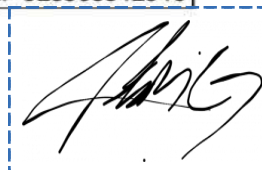
ANEXO UNO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA DE REFACCIONES EN LO SUCESIVO EL “**CONTRATO**” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JUNIA AÍDA CERVANTES BAROJAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**CLIENTE O EMPRESA**”, Y POR LA OTRA PARTE, **IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **HUANG PENG**, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**PROVEEDOR O PRESTADOR**”, Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “**PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES:

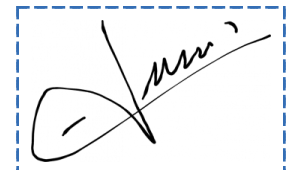
GUÍAS

RefNo: 5313		ShipDate:2026-05-22	
iMile Delivery		 6052226100446	
Sender 2104211201			
C/ Progreso #9, Santa Fe Alvaro Obregon Alvaro Obregon Ciudad de Mexico MEX			
Ana Regalado			
 Constituyente Carlos Echanov Cuajimalpa de Morelos Ciudad de Mexico MEX		Dropship Order	
05100			
MEX AZC-AZC271 SINC2			
Prenda*1			
MEX			
Bat & Category	Pcs	Qty	G.W
Normal	1/1	1	1
 6052226100446			ST
0446			
Website: www.imile.com		Call: +525593312916	
HUANG PENG 6A2B2236E2A0FD417820FFFA		ALEJANDRO GARCIA MEZA 6A441EBC77C2875EA45461E9	











Las Partes manifiestan que en la elaboración del presente **Anexo Uno** no medió dolo, mala fe, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiese invalidarlo, y en consecuencia de lo anterior lo suscriben el **04 de mayo del 2026** en la Ciudad de México.

EL PROVEEDOR
IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S.
DE R.L DE C.V.,

HUANG
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

Huang Peng
Apoderado Legal

Asistido por:

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

Rodrigo Corona Quiroz
Compras Logística del Cliente

EI CLIENTE
COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS
DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9

Junia Aída Cervantes Barojas
Representante Legal

Asistido por:

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

Alejandro García Meza
Embarques de Almacenes del Cliente



ANEXO DOS AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA DE REFACCIONES EN LO SUCESIVO EL “**CONTRATO**” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JUNIA AIDA CERVANTES BAROJAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**CLIENTE O EMPRESA**”, Y POR LA OTRA PARTE, **IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **HUANG PENG**, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**PROVEEDOR O PRESTADOR**”, Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “**PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES:

CONDICIONES GENERALES Y NIVELES DE SERVICIO (SLA)

I. E-COMMERCE PAQUETERÍAS

Requisitos macro:

- Las Partes acuerdan que las coberturas y tarifas mensuales negociadas en el presente Contrato no podrán ser modificadas sin previo aviso del **CLIENTE** a la **EMPRESA** mediante correo electrónico.
- La **EMPRESA** debe revisar el programa de embarques e identificar aquellos destinos que son zona plus para notificar al **CLIENTE** el costo de envío a dicho destino, para que el **CLIENTE** por rescrito acepte o no la recolección y envío de la guía de los Productos o Mercancías.
- La **EMPRESA** debe cumplir con la entrega asignada, respetando el costo de la cobertura actualizada en el cotizador.
- La **EMPRESA** debe contar con sistemas propios de rastreo (tracking) que permitan al **CLIENTE** ingresar al sitio Web para saber el estatus de su envío o entrega de Paquetería en tiempo real.
- No está autorizado ningún tipo de aumento de tarifas sin previa autorización consensuada con el **CLIENTE** mediante correo electrónico, quien determinará el nivel y cumplimiento de los servicios prestados.
- La **EMPRESA** debe asignar un ejecutivo de cuenta dedicado al **CLIENTE**, haciendo referencia a que no se tengan cambios constantes de la persona designada como contacto operativo con el **CLIENTE**. Quien será evaluado para pedir la productividad y cumplimiento del Servicio mediante una encuesta de satisfacción en el servicio y en caso de no cubrir el mínimo aceptable, el **PROVEEDOR** se obliga a pagar una pena convencional de conformidad con el ANEXO CINCO del presente Contrato, asimismo el **PROVEEDOR** se obliga a presentar el plan de acción a seguir a los 2 (dos) días hábiles siguientes al notificarle que la encuesta de satisfacción no es favorable. El **CLIENTE** podrá solicitar el cambio del ejecutivo con el propósito de lograr los objetivos de productividad y experiencia del **CLIENTE** final.
- El **PROVEEDOR** debe proporcionar matriz de escalamiento para asuntos administrativos y otra para operativos.
- El **PROVEEDOR** debe presentar un plan de aseguramiento en la continuidad del servicio con cara a El **CLIENTE** y al **CLIENTE** final, especificando los horarios y medios de atención, tiempos de respuesta y capacidades de acuerdo a la índole y urgencia de cada solicitud.
- El **PROVEEDOR** debe contar con procedimientos bajo el marco de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigente (LFPDPPP) o aquella que sustituya a ésta.
- El **PROVEEDOR** debe contar con personal operativo capacitado y presentar prueba continua de que capacita a su personal en los siguientes puntos básicos, lo cuales se mencionan de forma enunciativa más no limitativa:
 - a. Manejo a la defensiva;
 - b. Educación y Seguridad Vial;
 - c. Cultura Profesional del Conductor, y
 - d. Operación y Conducción de Vehículos
- El **PROVEEDOR** debe ser experimentado con la operación logística del **CLIENTE**, brindando una excelente experiencia de servicio de entrega.
- El **PROVEEDOR** debe contar con procedimientos establecidos, actualizados y controlados tanto en la parte documental como operativa. Hacer mención que el SOP vigente del **PROVEEDOR**

HUANG
PENG
6A28B02B57E74424C5EB68A

HERRERA
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALVARADO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



- El **PROVEEDOR** debe someterse a auditoría por parte del **CLIENTE** con enfoque operativo, por lo menos una vez cada 12 meses; para lo cual, el **CLIENTE** le notificará previamente sobre el inicio de la misma.

Asimismo, deberá estar comprometida a dar respuesta de los hallazgos que se presenten conforme al alcance de cada ejercicio.

Características de los productos:

Tipo de empaque	Descripción	Peso
Sobre	Sobre	1 KG
CAJA3	30.0X20.0X20.0	2 KG A 10 KG
CAJA4	40.0X25.0X30.0	2 KG A 10 KG
CAJA5	55.0X31.0X24.0	2 KG A 10 KG
CAJA6	67.0X35.0X 31.0	10.01 KG A 15 KG
CAJA7	70.0X47.0X30.0	15.01 KG A 20 KG
CAJA8	70.0X47.0X60.0	20.01 KG A 25 KG

Nombre	Descripción	Peso
PALLET	1200 x 1000 mm	Hasta 1200 kg (promedio 800 kg)

El **PROVEEDOR** se obliga a prestar sus servicios a favor del **CLIENTE** consistentes en fungir como Empresa de Mensajería y Paquetería de Refacciones para la realización de diversos envíos dentro del **Territorio** y a través de las **Guías** que se encontrarán adheridas a la **Paquetería**, obligándose a prestar tales servicios diligentemente de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato y el contrato de adhesión que se encuentra al anverso de las **Guías** (en adelante referidos como los "Servicios").

El **PROVEEDOR** se obliga a prestar sus servicios a favor del **CLIENTE** consistentes en fungir como empresa de mensajería de **Paquetería** de manera enunciativa más no limitativa de los siguientes productos:

- Refacciones de Motocicletas
- Cajas de cartón cerradas que contienen materiales varios de refacciones.
- Llantas a granel.
- Cuadros metálicos de motocicleta a granel.
- Costales de cámaras
- Sobres con refacciones
- Aceites, lubricantes y baterías (material peligroso)

EL **PROVEEDOR** se obliga a revisar y asegurar la carga de los Productos o mercancías asumiendo toda la responsabilidad de la misma. En caso de que la carga sufra cualquier daño, los costos de reparación, la devolución y reposición serán a cuenta del **PROVEEDOR**, así como los costos logísticos del movimiento de las unidades.

Cuando ocurra un cruce de series atribuible a un error del **PROVEEDOR**, los costos logísticos estarán a cargo del **PROVEEDOR**.

Requisitos recolección:

- El coordinador operativo del **CLIENTE** enviara todos los días un correo electrónico con los datos por pedidos a recolectar en la fecha asignada y con un límite de horario hasta las 13:00 pm, así como la fecha compromiso del **PROVEEDOR** con el **CLIENTE** final.
- El **CLIENTE** no aceptará costos adicionales de última milla del envío o entrega de los **Productos** sin previo aviso mediante correo electrónico y generación de guía y recolección, en el entendido que el precio se obtiene del cotizador para los destinos donde se tenga cobertura.

HUANG
FENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

RODRIGO
GONZALEZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCIA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



- El **PROVEEDOR** deberá asegurar la capacidad operativa para que ofrezca al **CLIENTE** continuidad en el servicio.
- La maniobra de carga se realizará a pie de camión, por lo que el **CLIENTE** no asumirá ningún cargo por maniobra.
- El **PROVEEDOR** y su operador deberán cumplir y acatar las políticas referentes a las normas de seguridad y orden establecidas del **CLIENTE**; caso contrario, el **CLIENTE** podrá solicitar el cambio de operador con las implicaciones de tiempo que esto derive con cargo al **PROVEEDOR**, así como el **PROVEEDOR** estará obligado a realizar el cambio de inmediato.
- En caso de que el **PROVEEDOR** comprometa unidades o servicios con el **CLIENTE** y no cumpla al acuerdo que previamente debe estar asentado, ya sea en el plan de embarques o en el caso de temporada alta, el volumen asignado y firmado en el contrato de servicios respecto a la de temporada alta. El mismo se hará acreedor a una penalización del 50% (cincuenta) por ciento del costo del embarque, en caso de reprogramación con otra LDT o el 100% (cien) por ciento del costo de envío a sus instalaciones al utilizar servicio SPOT o DEDICADO.
- En caso de que el **PROVEEDOR** provoque daños en las instalaciones del **EL CLIENTE**, deberán de ser reparadas o pagadas de inmediato en su totalidad por el **PROVEEDOR** y a entera satisfacción del **CLIENTE**.
- Es responsabilidad del **PROVEEDOR** asegurarse que su operador cuenta con la capacitación y los documentos que requiera la autoridad para cumplir con su trabajo (licencia de conducir vigente, Póliza de Seguro y Tarjeta de Circulación), así como deberá de presentar toda la información de los operadores programados a ingresar a las instalaciones del **CLIENTE**.

Los operadores del **PROVEEDOR** al presentarse en las instalaciones del **CLIENTE** deberán cumplir el siguiente protocolo:

- a) Presentarse en la caseta de vigilancia en el horario acordado.
- b) Indicar nombre de la persona contacto establecido por el **CLIENTE**.
- c) Presentar identificación del **PROVEEDOR** del o las personas que ingresan, licencia vigente del operador; tarjeta de circulación de la unidad y póliza de seguro vigente.
- d) Es responsabilidad del **PROVEEDOR** tener la unidad en condiciones de carga y operación; incluye más no es restrictivo llantas en buenas condiciones, estado externo de la unidad en condiciones operativas; mantenimiento al día; estado de la caja en condiciones de carga (que no presente un riesgo en el producto al momento de carga y/o traslado). También es responsabilidad del **PROVEEDOR** que no tenga algún problema (multas, verificaciones, reportes de robo no concluidos) que pongan en riesgo ante la autoridad el traslado del producto. Deberá permitir revisiones del personal de seguridad en la caja y en la cabina.
- e) Se enrampará en el lugar indicado por el coordinador del **CLIENTE**.
- f) En caso de que el personal operador del **PROVEEDOR** identifique daño, ralladura, falta de componente o accesorio en la carga, éste deberá notificar al área de Logística para revisar en conjunto con el área operativa y decidir si procede con el envío.
- g) Como medida de seguridad deberá dejar sus llaves con el coordinador del **CLIENTE**.
- h) Deberá estar presente al momento de la carga con 1 (una) hora de anticipación para realizar la recolección de los productos y mercancías con la supervisión del área de seguridad y logística del **CLIENTE**.

Lo anterior para asegurar la cantidad y carga indicada, que no presente daños en los empaques a simple vista, en el momento de firmar documentación de entrega de la cara el operador del **PROVEEDOR** está aceptando recibir el producto en buenas condiciones y se hace responsable del producto que se menciona en el documento.

- i) El coordinador de **EL CLIENTE** deberá entregar la documentación completa al operador de **EL PROVEEDOR**.
- j) Deberá firmar de recibido el producto y los documentos.
- k) Al momento de abandonar el inmueble, el operador de **EL PROVEEDOR** deberá permitir una última revisión y mostrar los documentos de salida al área de seguridad de **EL CLIENTE**.
- l) **EL PROVEEDOR** debe proporcionar una guía de rastreo previo o al momento de documentar la mercancía al finalizar la carga en nuestro almacén. Bajo ninguna circunstancia podrá darse salida a una motocicleta sin la guía de seguimiento.

HUANG
6A2B902B67E744424C9F88A

RODRIGO
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
6A441EBC77C2875EA45461E9



- m) Presentarse en todo momento, durante su estancia en EL **CLIENTE**, con Chaleco reflejante (verde o amarillo), zapatos de seguridad, cubrebocas y careta.

Requisitos operativos para entrega:

- a) Los tiempos de entrega que debe cumplir el **PROVEEDOR** contarán a partir del día de su recolección en las instalaciones del **CLIENTE**:
- Zona Metropolitana, Local y Ciudad de México un máximo de 3 (tres) días hábiles.
 - Foráneo con servicio terrestre un máximo de 5 (cinco) días hábiles.
 - Zona Extendida un máximo de 7 (siete) días hábiles.
 - Para los servicios tipo SDD la entrega será el mismo día y para los servicios NDD la entrega será el día siguiente hábil.

En caso de no cumplir con dichos tiempos de entrega, el **PROVEEDOR** indemnizará al **CLIENTE** por el daño ocasionado conforme lo que ambas partes pacten en este Contrato y, a falta de precisión expresa, conforme lo señalado en el Reglamento de Paquetería y Mensajería. Para efecto de lo anterior.

- b) El **PROVEEDOR** se hará responsable del producto una vez embarcado y si este no llega en los tiempos acordados con el **CLIENTE** y/o dañado el **PROVEEDOR** deberá cubrir los daños ocasionados.

Mencionado lo anterior el **PROVEEDOR** se obliga a:

- Tarimas debidamente armadas y flejadas con sellos y playo de seguridad íntegros.
 - Cajas en óptimas condiciones con cinta craff rotulada de seguridad.
 - Cualquier manipulación del empaque que derive en un faltante o daño tendrá que ser cubierto por el **PROVEEDOR**.
- c) El **PROVEEDOR** realizará llamadas telefónicas al destinatario final para acordar día y fecha de entrega, con horarios operativos de 8:00 a 18:00 hrs. de lunes a sábado, la persona autorizada en la documentación se encuentre para recibir el pedido, evitando rutas en falso; en caso contrario, el **PROVEEDOR** debe comunicarse con el **CLIENTE** para informar la situación y esperar instrucciones.
- d) En caso de no localizar al destinatario final en el primer intento, el **PROVEEDOR** programará la entrega presentándose en el domicilio del destinatario final; de no encontrarse el destinatario, deberá avisar de inmediato al centro de atención del **CLIENTE** para que en conjunto definan las acciones a seguir. Para el segundo intento de entrega, el **PROVEEDOR** deberá comunicarse con el centro de atención del **CLIENTE** con un periodo no mayor de 1 (un) día hábil para que en conjunto se intente localizar al destinatario final para concertar la cita de entrega. En caso de no localizar al destinatario final, se procederá a programar la entrega con el destinatario final para una tercera entrega. Dichos intentos no serán cobrados al **CLIENTE** ni al destinatario final.
- e) En caso de que el **PROVEEDOR** ofrezca servicios de entrega de ruta extendida a través de terceros, es responsabilidad del **PROVEEDOR** garantizar la continuidad, calidad y procedimientos de forma que sea transparente para el **CLIENTE** la operación y se garantice la fluidez de instrucciones e información.

Requisitos protocolo operativo-documental:

- f) El **PROVEEDOR** debe contar con capacidad operativa y administrativa para el proceso de firma digital o física de la documentación de recepción por parte del destinatario final.
- g) Cualquier desviación deberá ser informado al destinatario y al centro de atención del **CLIENTE**.

Requisitos protocolo de entrega operativa:

- h) El producto será entregado a pie del domicilio del **CLIENTE**.

HUANG
PENG
6A28B02B57E74424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820EFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



- i) Si el destinatario está de acuerdo con el producto, el **PROVEEDOR** debe solicitar la firma de conformidad que contenga:
- Nombre completo del destinatario final;
 - Fecha y hora de entrega;
 - Comentarios u observaciones del estado en el que recibe el producto.
- En caso de que el producto no corresponda al del documento o tenga daños, se procederá a informar al Analista de Logística del **CLIENTE** y recibir instrucciones del mismo.
 - En caso de que no se reciba información del Analista de Logística del **CLIENTE**, el **PROVEEDOR** subirá la carga y ofrecerá una disculpa al destinatario final, así como le pedirá firme que no recibió la mercancía debido al motivo que se mencione en el documento de recibo y el compromiso de una llamada para acordar con el destinatario final la entrega.
 - El **PROVEEDOR** se compromete a tener tres intentos de entrega sin costo para el **CLIENTE**, y estará obligada en el segundo intento a comunicar al Centro de atención a clientes de **EL CLIENTE**, cuando será la tercera entrega. Lo anterior, con la finalidad de que el Centro de atención a clientes del **CLIENTE** pueda tener contacto con el destinatario final y avisarle de esta última entrega con costo para él. Se define como intento de entrega el evento en el cual el **PROVEEDOR** se presenta en el domicilio del destinatario final y que por cualquier circunstancia atribuida al **PROVEEDOR** y/o al destinatario, no se pueda entregar el producto al destinatario, lo cual, deberá documentar fehacientemente y tener dicha evidencia a disposición del **CLIENTE**
 - En caso de que en las tres citas de entrega no se hayan podido cumplir, ya sea por causa atribuible al destinatario final u al **PROVEEDOR**, se hará la devolución o entrega con costo adicional de acuerdo a las instrucciones que se reciban del centro de atención del **CLIENTE**.
 - En caso de que sea responsabilidad del destinatario final la no entrega, el servicio se puede realizar en el lugar que indique el **PROVEEDOR**, el producto solo podrá estar 15 días en el Centro de Distribución del **PROVEEDOR**. De pasar los 15 días, el producto será devuelto al **CLIENTE** en las direcciones que éste le indique, conforme se acuerde con el área de logística del **CLIENTE**.
 - Se debe actualizar el estatus con base diaria de todas las unidades que realizaron entregas durante el día. Es una obligación del **PROVEEDOR** que todas las entregas del día sean actualizadas en un formato único en Excel que será enviado a los contactos del **CLIENTE** todos los días a más tardar a las 7:00 am. Esto como control adicional a los sistemas de rastreo.
 - El **PROVEEDOR** debe registrar los eventos de 1er y 2do intento (fecha y hora), así como entrega posterior solicitada por el **CLIENTE** y fecha real de entrega.
 - En caso de que, a causa de una incidencia o mal manejo operativo por parte del **PROVEEDOR**, el destinatario final del **CLIENTE** desembolse dinero, el **PROVEEDOR** deberá reponer la cantidad que el **CLIENTE** solicite íntegramente a la cuenta personal del destinatario.
 - En caso de que el **PROVEEDOR** dañe o perjudique propiedad (inventario) del **CLIENTE**, deberá firmar formato de aceptación de descuento, mismo que será descontado de su próximo pago.
 - El **PROVEEDOR** debe de realizar las maniobras de descarga para la entrega al destinatario considerando los siguientes puntos:
 - a. Las unidades deben de contar con las cosas y/o el equipo necesario para descargar los productos de forma íntegra y segura. Como son. rampa hidráulica, polipasto, auxiliares para la carga y descarga de la unidad.
 - b. El **PROVEEDOR** debe presentar por escrito el método de carga y descarga con el cual la integridad física del producto será garantizada.
 - c. Las entregas deben realizarse a pie de puerta sobre la calle en la dirección (domicilio) documentado.
 - d. Por ningún motivo, el personal del **PROVEEDOR** está autorizado a solicitar pagos adicionales o propinas al destinatario. En dicho caso, el **PROVEEDOR** deberá realizar las acciones pertinentes de sanción con su personal y depositar directamente a la cuenta del destinatario dicho importe, en adición a que el importe de dicho servicio no será pagado por el **CLIENTE** y, podrá ser causal de rescisión.
 - e. Por ningún motivo, el **PROVEEDOR** debe solicitar al destinatario que interfiera en ayuda a la maniobra de descarga de producto. En caso contrario, el **CLIENTE** no pagará dicho servicio, y, en su caso, puede ser causal de rescisión del Contrato.

ALVARO
7516
002802657174443282899

RODRIGO
CAROLINA
002802657174443282899

ALEJANDRO
GABRIEL
002802657174443282899

JOYUNBA
CAROLINTE BAROJAS
002802657174443282899



- f. Por ningún motivo, el personal del **PROVEEDOR** está autorizado a solicitar pagos adicionales o propinas al destinatario. En dicho caso, el **PROVEEDOR** deberá depositar directamente a la cuenta del destinatario dicho importe, en adición a que el importe de dicho servicio no será pagado por el **CLIENTE** y, podrá ser causal de rescisión.
- g. Por ningún motivo, el **PROVEEDOR** debe solicitar al destinatario que interfiera en ayuda a la maniobra de descarga de producto. En caso contrario, el **CLIENTE** no pagará dicho servicio y, en su caso, puede ser causal de rescisión del Contrato.
- h. El **PROVEEDOR** debe comunicar cualquier desviación a la operación vía correo electrónico a los contactos que el **CLIENTE** le proporcione, así como solicitar autorización por este medio para proceder con: Devoluciones, cancelaciones, re-envíos, km-adicionales o cualquier situación que no se encuentre dentro del estándar operativo.

Proceso de pago en servicios:

- a) El **PROVEEDOR** debe enviar vía email al **CLIENTE**, de la cuenta de correo electrónico: juan.vasquez@imile.me (correo del **PROVEEDOR**) a las cuentas de correo electrónico: america.reyes@gsmotos.com.mx, denise.gamino@gsmotos.com.mx, maria.gonzalezc@gsmotos.com.mx, berenice.jesus@gsmotos.com.mx, avril.hernandez@gsmotos.com.mx, gabriela.alatorre@gsmotos.com.mx (Correos del **CLIENTE**) un archivo Excel, donde capture los datos de sus documentos a presentar para pago, antes de presentar la documentación física, el cual, deberá ser enviado de manera quincenal contemplando lo siguiente:
 - Primer corte quincenal de mes: Del 1 al 15 y enviado el día 16 de cada mes.
 - Segundo corte quincenal de mes: Del 16 al 28 enviando el día 29 de cada mes

El archivo enviado, deberá desglosar los documentos de servicios de entrega de la mercancía. El canal de comunicación para este punto, sólo será válido cuando se realice por las cuentas de correo electrónico señaladas y, en caso de cualquier cambio a dichas cuentas, deberá ser notificado a la brevedad por escrito a la otra Parte. Una vez validado y conciliado el archivo Excel, esa información, será la que debe establecerse en el documento físico.

- b) El **PROVEEDOR** deberá tener un respaldo de los documentos por un período de 1 (un) año para posibles aclaraciones y/o quejas del **CLIENTE** final.
- c) El **PROVEEDOR** recibirá un folio de pago en el sistema denominado interfactura.
- d) El **PROVEEDOR** realizará su factura en un periodo de 30 (treinta) días en el sistema interfactura y procede el proceso de pago.

Reportes y eficiencia del **PROVEEDOR**:

SLA requeridos:

- a) El nivel de servicio para las paqueteras será evaluado cada 15 (quince) días, en caso, de que el nivel de servicio baje en 1 (un) mes el 80% no se podrá continuar.
 - b) Primer mes el **CLIENTE** podrá realizar una evaluación de casos y plan de trabajo por parte del **PROVEEDOR**.
 - c) Segundo mes, en caso de haber reincidencias, existirá una penalización sobre los KPI's de acuerdo con lo establecido en el Contrato.
 - d) Cuarto mes si los niveles de servicios por parte del debajo del 98% el **CLIENTE** podrá dar como finalizado el Contrato o aplicar una suspensión del servicio.
1. Es responsabilidad del **PROVEEDOR**, entregar vía correo electrónico al **CLIENTE**, de la cuenta de correo electrónico: juan.vasquez@imile.me (correo del **PROVEEDOR**) a las cuentas de correo electrónico: america.reyes@gsmotos.com.mx, denise.gamino@gsmotos.com.mx, maria.gonzalezc@gsmotos.com.mx, berenice.jesus@gsmotos.com.mx, avril.hernandez@gsmotos.com.mx, gabriela.alatorre@gsmotos.com.mx (Correos del **CLIENTE**), con una frecuencia semanal, los siguientes indicadores y reportes

JUAN VASQUEZ
6A441B291B5E2444BD0709CD

AMERICA REYES
6A441B291B5E2444BD0709CD

DENISE GAMINO
6A441B291B5E2444BD0709CD

MARIA GONZALEZ
6A441B291B5E2444BD0709CD



Indicador	Periodo	Objetivo
IPN	MENSUAL	80%
On time de acuerdo a promesas de entrega	Semanal	100%
% De entregas primer intento	Semanal	96%
Daños en producto responsabilidad del PRESTADOR	Semanal	0
Quejas de CLIENTE por servicio de entrega	Semanal	0
Tiempo de entrega por zona	Semanal	3-6
Deberá cumplir con un 95% de eficiencia en entrega en tiempo y sin incidencias		

2. KPI'S

Detalle	KPI'S	Porcentaje solicitado	Medición
Entregas en tiempo	OTIF	98%	A partir de que sale el producto (SAP) y afecta después de 3 u 7 días dependiendo el servicio.
Entregas sin faltante	Fill rate	98%	Cuando llega un reclamo de que no llegó el pedido completo. Semanal por caja
Entrega sin parcialidades	Fill rate	98%	que la mercancía de la guía original llegue de manera completa al CLIENTE y no en parcialidades.
Arribo de recolecciones en tiempo	Pick Up	98%	Que lleguen en los horarios establecidos.
Entregas sin daño	Incidencias	98%	Daño: cajas aplastadas, rotas, aceite volteado, derramado, costales abiertos, etc. Mensual de total de Guías asignadas
Servicio al CLIENTE interno y externo	Servicio al CLIENTE	98%	Al ser PROVEEDOR de servicios N2N se espera un excelente trato a CLIENTE y a empresa. Mensual de total de Guías asignadas

Los reportes enviados, deberán desglosar por separado, aquellos correspondientes a los servicios de entrega de LTL (Tarimas) y Parcel (caja o sobre). El canal de comunicación para este punto sólo será válido cuando se realice por las cuentas de correo electrónico señaladas y, en caso de cualquier cambio a dichas cuentas, deberá ser notificado a la brevedad por escrito a la otra Parte.

Para el servicio metropolitano, después de 5 días de no entregar el servicio, será cargo automático al **PROVEEDOR**. Para el servicio foráneo, después de 7 días, se realizará el cargo en automático.

Para efectos de lo anterior, el **CLIENTE** le informará al **PROVEEDOR** el proceso a seguir para cubrir dicho pago por el área de Logística.

1. En caso de no lograrse los objetivos establecidos, el **PROVEEDOR** deberá entregar al **CLIENTE** un plan de acciones correctivas que aseguren, en un periodo de tiempo no mayor a un mes, el cumplimiento de dichos objetivos.
2. Queda estrictamente prohibido el retiro de unidades sin Autorización por parte de Logística
3. Queda estrictamente prohibido retirar una unidad, sin previo consentimiento de logística.

PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



SINIESTROS

1. En el caso de Siniestros el **PROVEEDOR** deberá cumplir con la documentación requerida por la compañía aseguradora para la atención del siniestro, en un lapso no mayor a 10 (diez) días hábiles, en caso contrario, el siniestro deberá ser cubierto en su totalidad a precio de venta por el **PROVEEDOR**, en un lapso no mayor a 30 (treinta) días hábiles posterior a la notificación del rechazo por escrito del siniestro por parte de Seguros y Fianzas.
2. Los siniestros con un monto inferior de \$5,000.00 deberán ser cubiertos por el **PROVEEDOR**.

Las Partes manifiestan que en la elaboración del presente **Anexo Dos** no medió dolo, mala fe, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiere invalidarlo, y en consecuencia de lo anterior lo suscriben el **4 de mayo del 2026** en la Ciudad de México.

EL PROVEEDOR
IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S.
DE R.L DE C.V.,

HUANG
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

Huang Peng
Apoderado Legal

Asistido por:

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

Rodrigo Corona Quiroz
Compras Logística del Cliente

EL CLIENTE
COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS
DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9

Junia Aida Cervantes Barojas
Representante Legal

Asistido por:

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

Alejandro García Meza
Embarques de Almacenes del Cliente



ANEXO TRES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA DE REFACCIONES EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JUNIA AIDA CERVANTES BAROJAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**CLIENTE O EMPRESA**”, Y POR LA OTRA PARTE, **IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **HUANG PENG**, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**PROVEEDOR O PRESTADOR**”, Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “**PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES:

COBERTURA Y COSTOS DE LAS GUÍAS

ORIGEN	DESTINO	Kg										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1-30
CDMX & EDOMEX	Ciudad de Mexico	\$38	\$41	\$44	\$47	\$50	\$53	\$56	\$59	\$62	\$65	\$4
	Mexico	\$38	\$41	\$44	\$47	\$50	\$53	\$56	\$59	\$62	\$65	\$4
	Guanajuato	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	Jalisco	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	Morelos	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	Puebla	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	Queretaro	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	San Luis Potosi	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	Colima	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	Nuevo Leon	\$42	\$47	\$52	\$57	\$62	\$67	\$72	\$77	\$82	\$87	\$6
	Guerrero	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Michoacan	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Hidalgo	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Tlaxcala	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Veracruz	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Aguascalientes	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Campeche	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Chihuahua	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Coahuila	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Durango	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	Nayarit	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Oaxaca	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Sinaloa	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Tabasco	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Tamaulipas	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Yucatan	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Zacatecas	\$45	\$50	\$55	\$60	\$65	\$70	\$75	\$80	\$85	\$90	\$8
	Chiapas	\$55	\$65	\$75	\$85	\$95	\$105	\$115	\$125	\$135	\$145	\$10
	Quintana Roo	\$55	\$65	\$75	\$85	\$95	\$105	\$115	\$125	\$135	\$145	\$10
	Sonora	\$55	\$65	\$75	\$85	\$95	\$105	\$115	\$125	\$135	\$145	\$10
	Baja California	\$55	\$65	\$75	\$85	\$95	\$105	\$115	\$125	\$135	\$145	\$10
	Baja California Sur	\$55	\$65	\$75	\$85	\$95	\$105	\$115	\$125	\$135	\$145	\$10

Las Partes manifiestan que en la elaboración del presente **Anexo Tres** no medió dolo, mala fe, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiese invalidarlo, y en consecuencia de lo anterior lo suscriben el **04 de mayo del 2026** en la Ciudad de México.

EL PROVEEDOR
IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S.
DE R.L DE C.V.,

HUANG
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

Huang Peng
Apoderado Legal

Asistido por:

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

Rodrigo Corona Quiroz
Compras Logística del Cliente

EL CLIENTE
COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS
DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EB077C2875EA45461E9

Junia Aída Cervantes Barojas
Representante Legal

Asistido por:

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

Alejandro García Meza
Embarques de Almacenes del Cliente



ANEXO CUATRO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA DE REFACCIONES EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JUNIA AIDA CERVANTES BAROJAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**CLIENTE O EMPRESA**”, Y POR LA OTRA PARTE, **IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **HUANG PENG**, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**PROVEEDOR O PRESTADOR**”, Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “**PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES:

ASOCIACIÓN DE FACTURAS CON NOTAS DE RECEPCIÓN (FOLIOS).

1. Ingresar al Link <https://bri3.interfactura.com/GrupoSalinas/Default.aspx> y dar comenzar.
2. Ingresar el usuario y contraseña que te hizo llegar Interfactura al correo RI, Usuario y Contraseña.
3. Seleccionar “Administrar MI CUENTA”.
4. Dar click en “Carga CFDI”, seguido del botón 1 “Seleccionar XML a Validar”.
5. Seleccionar el documento a asociar.
6. Dar Click en el botón 2 “validar XML Cargado”.
7. Ingresar el número de la Nota de recepción (folio gestión con Carriers) y Tipo de moneda
8. Ingresar código de seguridad y dar click en “terminar proceso de carga”.

Las Partes manifiestan que en la elaboración del presente **Anexo Cuatro** no medió dolo, mala fe, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiese invalidarlo, y en consecuencia de lo anterior lo suscriben el **XX de XXX del 20XX** en la Ciudad de México.

EL PROVEEDOR
IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S.
DE R.L DE C.V.,

HUANG
PENG
6A28B02B57E74424C5EB68A

Huang Peng
Apoderado Legal

Asistido por:

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

Rodrigo Corona Quiroz
Compras Logística del Cliente

EI CLIENTE
COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS
DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9

Junia Aida Cervantes Barojas
Representante Legal

Asistido por:

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

Alejandro García Meza
Embarques de Almacenes del Cliente



ANEXO CINCO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA DE REFACCIONES EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JUNIA AÍDA CERVANTES BAROJAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**CLIENTE O EMPRESA**”, Y POR LA OTRA PARTE, **IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **HUANG PENG**, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “**PROVEEDOR O PRESTADOR**”, Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “**PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES:

PENALIZACIONES Y SANCIONES

El **CLIENTE** señala para efectos de lo que establece el presente Contrato, las siguientes penalizaciones, sanciones en caso de que el **PRESTADOR** incumpla con sus obligaciones siguientes:

- Servicio mismo día con 0 (cero) días el **PROVEEDOR** tiene 10 (diez) días naturales para realizar la entrega o aplica un cargo sobre el sobre el precio de venta vigente.
 - Día siguiente con 1 (un) día de entrega el **PROVEEDOR** tiene 10 (diez) días naturales para realizar la entrega o aplica cargo sobre el precio de venta vigente.
 - Terrestre con 5 (cinco) días de entrega el **PROVEEDOR** tiene 15 (quince) días naturales para realizar la entrega o aplica cargo sobre el precio de venta vigente.
 - Foráneo o extendido con 7 (siete) días de entrega el **PROVEEDOR** tiene 15 (quince) días naturales para entregar o aplica cargo sobre el precio de venta vigente.
 - Mercancía asegurada o no, en caso de extraviarla, dañarla o le sea robada, el **PROVEEDOR** deberá de pagar el precio total al **CLIENTE** a precio de venta vigente al momento del reclamo con pago íntegro del producto más el impuesto al valor agregado I.V.A.
- Por ningún motivo el PRESTADOR y/o el Personal bajo su cargo, se encuentra autorizado a solicitar pagos adicionales o propinas a la EMPRESA.**
Si el **PRESTADOR** incurre en está practica y/o cualquier persona que se encuentre laborando bajo el cargo de este, deberá de ser dado de baja para la operación de los Servicios materia del presente Contrato.
 - Por ningún motivo el PRESTADOR debe solicitar a la EMPRESA que interfiera en ayuda a la maniobra de descarga de Producto.**
En el entendido de que no le será pagado el servicio de entrega correspondiente y será una causal de baja inmediata del Personal que solicite la intervención de la EMPRESA para la maniobra de descarga del Producto.
 - Realizar sus necesidades fisiológicas, daños a las instalaciones, tirar basura o desperdicios en los andenes de carga y patios de maniobra.**
En caso de que el **PRESTADOR** y/o el Personal a su cargo incurra en cualquiera de los supuestos señalados en el presente punto, la **EMPRESA** podrá amonestar al **PRESTADOR** y en consecuencia el **PRESTADOR** se compromete en realizar la reparación del daño en un lapso de 24hrs al aviso dado por escrito de la **EMPRESA**. En caso de segunda reincidencia ese operador y/o el personal del **PRESTADOR** ya no podrá participar en los Servicios objeto del presente Contrato, en el entendido de que el **PRESTADOR** deberá cubrir todos los gastos derivados del daño ocasionado.
 - Presentarse en estado de ebriedad y/o con aliento alcohólico y/o bajo influencia de drogas.**
En el supuesto de que el **PRESTADOR** o el personal bajo su cargo, incurra en el supuesto descrito en el presente punto, será motivo suficiente para que la **EMPRESA** boletine a dicho personal del **PRESTADOR**, y en consecuencia, este último se encontrará obligado de forma inmediata a cambiar a operador en un plazo no mayor a 2 (dos) horas. **En caso contrario este servicio será asignado a otro PRESTADOR.**

HUANG PENG
41

CORONA QUIROZ

GARCÍA MEZA

JUNIA AÍDA CERVANTES BAROJAS
C2875EA45461E9



- **Dejar abandonada su unidad en los retenes.** En caso de que el **PRESTADOR** y/o el Personal a su cargo incurra en cualquiera de los supuestos señalados en el presente punto, la **EMPRESA** podrá aplicar una multa que asciende a la cantidad de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por cada día de estancia.
- **Realizar reparaciones mecánicas, o de cualquier tipo, dentro de las instalaciones.**
En caso de que el **PRESTADOR** y/o el Personal a su cargo incurra en el supuesto señalado en el presente punto, la **EMPRESA** concederá al **PRESTADOR** un término no mayor a 6 (seis) horas para retirar el vehículo con grúa, en caso de exceder ese tiempo se cobraran \$500.00 (quinientos pesos 00/100 MN) por cada día en que dicha Unidad no haya sido retirada de las instalaciones de LA EMPRESA.
- **Dar y/o recibir dádivas y presenciar sin dar aviso a la EMPRESA.**
Aplicable a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 MN), en caso rescindir, baja del operador y boletinado.
- **Provocar y/o participar en riñas dentro de las instalaciones.**
Amonestación del operador y/o personal del **PRESTADOR**, el cual se encontrará impedido durante 15 días para trabajar cualquier servicio que se encuentre relacionado con el presente Contrato y aplicable a \$500.00 (quinientos pesos 00/100 MN), en caso rescindir, la **EMPRESA** podrá solicitar al **PRESTADOR** la baja del operador y deberá de ser boletinado.
- **Amenazar al personal operativo y/o de seguridad.**
Amonestación del operador durante 15 días y aplicable a \$500.00 (quinientos pesos 00/100 MN), en caso rescindir, baja del operador y boletinado.
- **Intento y/o participación de robo de mercancía.**
Baja del operador y boletinado, independientemente de iniciar las acciones penales correspondientes por parte del **PRESTADOR** y la **EMPRESA**.
- **Consumir drogas en las instalaciones**
Baja del operador y boletinado, independientemente de iniciar las acciones penales correspondientes por parte del **PRESTADOR** y la **EMPRESA**.
- **Perdida de Cita y retraso en el servicio de conformidad con los tiempos señalados en las Órdenes de Servicio, suscritas entre las Partes.**
El **PRESTADOR** de Servicios, será responsable de todos los cargos imputables a una pérdida de cita con LA EMPRESA final, que sean de su responsabilidad, esto incluye:
 - Pago de estadías.
 - Sanciones de la **EMPRESA** final
 - Pagará todos los traslados, tanto el de cita vencida, devoluciones y generación de la nueva cita.
 - Si el **PRESTADOR** no realiza el posicionamiento del vehículo para carga de los productos, el **PRESTADOR** deberá cubrir el costo del servicio que la **EMPRESA** deba utilizar para cubrir dicha falta de posicionamiento.
 - El **PRESTADOR** deberá indemnizar a la **EMPRESA** por el atraso en la entrega de los paquetes en los términos que establezca la Carta de Porte o Guía. En caso de no cumplir con dichos tiempos de entrega, el PROVEEDOR indemnizará al CLIENTE por el daño ocasionado conforme lo que ambas partes pacten en este Contrato y, a falta de precisión expresa, conforme lo señalado en el Reglamento de Paquetería y Mensajería. Para efecto de lo anterior.

HUANG
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

JUNIA AIDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9



- **Siniestros determinados por Autoridad correspondiente, cuando:**

- a) La compañía aseguradora determine no efectuar el pago indemnizatorio correspondiente.
- b) Cuando el pago sea inferior a los daños ocasionados, es decir el siniestro rebase la suma asegurada de conformidad con la póliza contratada. En el entendido de que la Autoridad correspondiente se debe de entender como el Ministerio Público Federal o Local, perito en materia de tránsito y validez o su semejante.

La indemnización del **CLIENTE** al **PROVEEDOR** será procedente en casos de extravío, daños, faltantes o entregas no reconocidas (entregas incorrectas) en un 100% sobre el precio de venta vigente de los Productos al momento de la reclamación y por cualesquiera de los otros eventos señalados en el presente Anexo Cinco y el Contrato.

Las Partes manifiestan que en la elaboración del presente **Anexo Cinco** no medió dolo, mala fe, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiese invalidarlo, y en consecuencia de lo anterior lo suscriben el **04 de mayo del 2026** en la Ciudad de México.

EL PROVEEDOR
IMILE DELIVERY SERVICES MÉXICO, S.
DE R.L DE C.V.,

HUANG
PENG
6A28B02B57E744424C5EB68A

Huang Peng
Apoderado Legal

Asistido por:

RODRIGO
CORONA QUIROZ
6A2B2236E2A0FD417820FFFA

Rodrigo Corona Quiroz
Compras Logística del Cliente

EL CLIENTE
COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS
DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

JUNIA AÍDA
CERVANTES BAROJAS
6A441EBC77C2875EA45461E9

Junia Aída Cervantes Barojas
Representante Legal

Asistido por:

ALEJANDRO
GARCÍA MEZA
6A441B291B5E2444BD0709CD

Alejandro García Meza
Embarques de Almacenes del Cliente